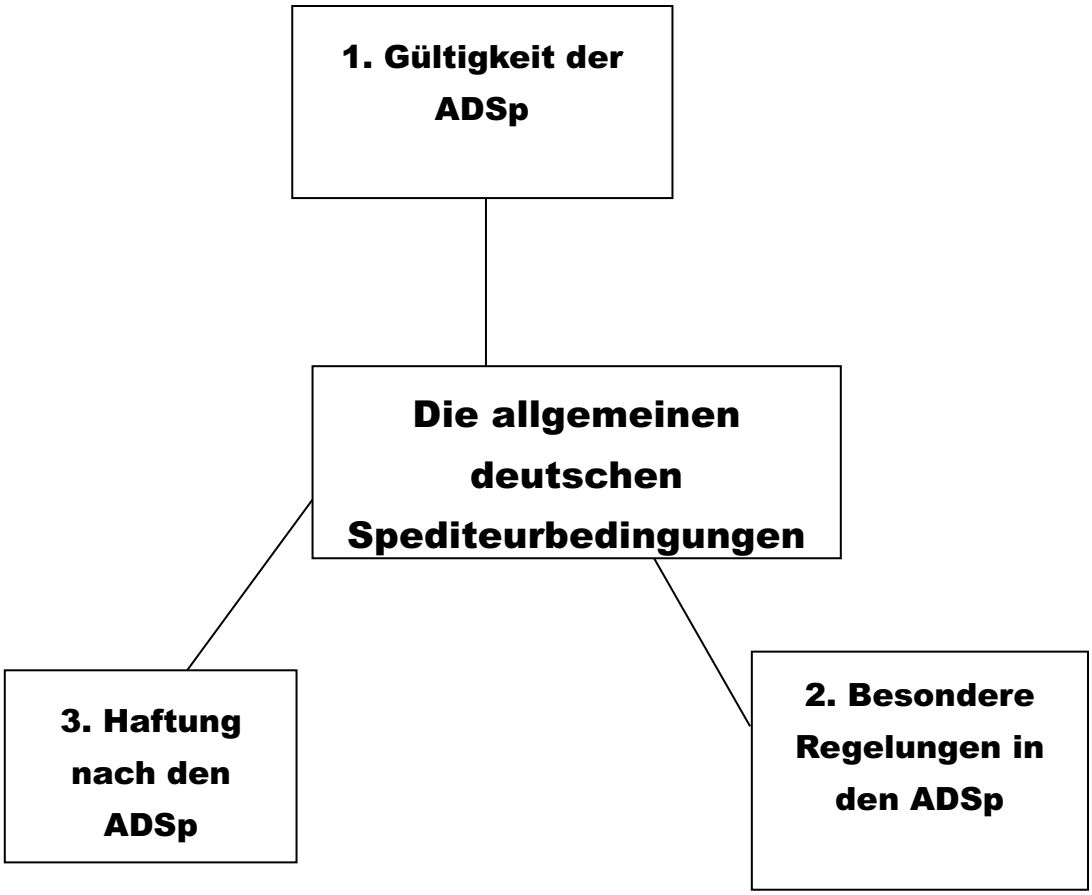
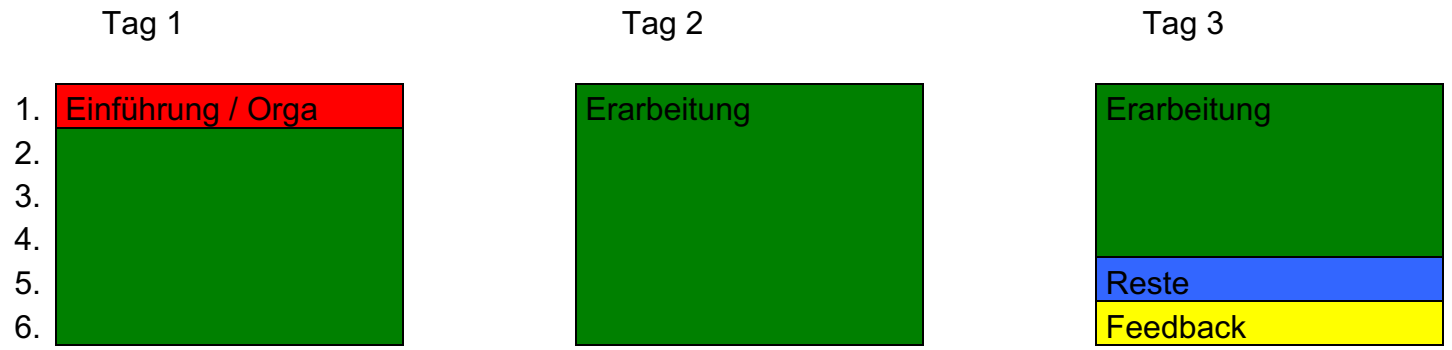

1. Gültigkeit der ADSp
Die allgemeinen deutschen Spediteurbedingungen
3. Haftung nach den ADSp
2. Besondere Regelungen in den ADSp

Datum:	**LF 5** Thema: ADSp	BSGA
Klasse:		

Ich kann…	Level	Tätigkeitsnachweis / Handlungsprodukt	Quelle / Übungsmöglichkeiten / Lösungen	✓
beurteilen, ob die ADSp / AGB Bestandteil eines Vertrages geworden sind und die wesentlichen Merkmale benennen		Aufgabe 1 und 2	www., Skript, Schulbuch	
die Anforderungen an eine Schnittstellenkontrolle benennen und fallbezogen durchführen.		Aufgabe 3	www., Skript, Schulbuch	
Beurteilen in welchem Umfang Weisungen einzuholen, Pfandrechte durchsetzbar sind sowie eine verfügte Lagerung vorliegt		Aufgabe 4	www., Skript, Schulbuch	
Die Haftungsbestimmungen laut HGB vs. ADSp nennen und fallbezogen anwenden		Aufgabe 5 und 6	www., Skript, Schulbuch	
Beurteilen für welche Dienstleistungen des Spediteurs die Logistik AGB abgeschlossen werden sollten		Aufgabe 7	www., Skript, Schulbuch	
Kundenorientiert entscheiden, welche Informationen weitergegen werden dürfen, damit unserem Kunden kein Schaden entsteht.		Aufgabe 8	www., Skript, Schulbuch	
die Vorteile aus den ADSp für die Vertragspartner beschreiben		Aufgabe 9	www., Skript, Schulbuch	
fallbezogen entscheiden, welche Rechte und Pflichten die Vertragspartner, durch die Vereinbarung der ADSp, einzuhalten haben.		Situation 1-6	www., Skript, Schulbuch	

Datum:	**LF 5** Thema: ADSp	BSGA>
Klasse:		



Ergänzung der gesetzlichen Vorschriften durch die ADSp

Der Gesetzgeber sieht mit den gesetzlichen Bestimmungen über Verträge im BGB und HGB Regelungen für den Fall vor, dass die Vertragspartner ein Problem, welches nach Abschluss eines Vertrages eintritt, nicht individuell und ausdrücklich geregelt haben. Nun ist es ausgesprochen aufwändig und umständlich, für jeden einzelnen Vertrag, der in ähnlicher Weise tagtäglich in einer großen Anzahl mit verschiedenen Kunden abgeschlossen wird, jedes Mal individuelle Vereinbarungen über Vertragsinhalte zu treffen.
Die Wirtschaftsunternehmen helfen sich, indem sie für wiederkehrende, gleichartige Verträge ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (kurz: AGB) erarbeiten und ihren Verträgen zu Grunde legen.

Die Verbände der Spediteure und der verladenden Wirtschaft schufen gemeinsam die ALLGEMEINEN DEUTSCHEN SPEDITEURBEDINGUNGEN (ADSp) im Jahre 1927. Sie wurden aus verschiedenen Gründen mehrfach geändert. Die aktuellen ADSp in der Version vom 01.01.2017 sind Gegenstand unserer nachfolgenden Situationen.

Die „Vertragspartner" der ADSp
Die ADSp werden nicht einseitig vom Verband der Spediteure erarbeitet, sondern gemeinsam mit den Verbänden der verladenden Wirtschaft.

Die Vertragspartner der ADSp sind:
- der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK)
- der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL)
- der Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ)
- der Bundesverband Wirtschaft, Verkehr und Logistik (BWVL)
- der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
- der Handelsverband Deutschlands (HDE)
- der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) und
- der Deutsche Speditions- und Logistikverband (DSLV)

Die Einbeziehung der ADSP in den individuellen Speditionsvertrag

Damit die ADSp als Allgemeine Geschäftsbedingungen für den einzelnen Speditionsvertrag, der zwischen Auftraggeber und Spediteur abgeschlossen wird, wirksam werden, müssen sie als Vertragsbestandteil vereinbart werden.
Üblicherweise gelten Allgemeine Geschäftsbedingungen für einen Vertrag dann als vereinbart, wenn beide Vertragspartner bei Abschluss des Vertrages darüber einig geworden sind, dass ergänzend zu den individuell festgelegten Regelungen Allgemeine Geschäftsbedingungen Anwendung finden sollen. Die Vereinbarung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen muss nicht zwangsläufig schriftlich erfolgen. Auch eine mündliche Vereinbarung ist - jedenfalls unter Kaufleuten - möglich und rechtswirksam.
Aufgrund der Bestimmungen aus den §§ 449, 466 HGB ergibt sich für das Wirksamwerden der ADSp eine Erschwernis. Die ADSp schöpfen den in diesen Vorschriften geregelten „Haftungskorridor" zugunsten des Spediteurs aus. Damit ergibt sich aus diesen Vorschriften zwingend die Notwendigkeit, dem Auftraggeber in einer auffälligen Weise zu informieren, inwieweit die ADSp den Haftungskorridor zum Nachteil des Auftraggebers verändern. Diese Bestimmungen befinden sich in Ziff. 23 ADSp.

Allein der formularmäßige Hinweis auf die Geltung der ADSp in den Geschäftspapieren eines Spediteurs

> *„Ich/Wir arbeite(n) ausschließlich auf der Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen, jeweils neuester Fassung"*

genügt nicht, um diese Bedingungen für jeden Speditionsvertrag gegenüber dem Auftraggeber wirksam werden zu lassen.

Den Speditionsunternehmen kann daher nur dringend geraten werden, sich von den Kunden schriftlich bestätigen zu lassen, dass man den Text der ADSp erhalten hat und mit deren Geltung einverstanden ist.

Im Tagesgeschäft wird es sicherlich nicht möglich sein, mit allen Auftraggebern eine schriftliche Vereinbarung der ADSp zu bewerkstelligen. Gegenüber solchen Auftraggebern sollte daher in allen Angeboten oder Auftragsbestätigungen etwa folgender Hinweis angebracht werden:

Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2017 (ADSp 2017). Die ADSp 2017 beschränken in Ziffer 23 die gesetzliche Haftung für Güterschäden nach § 431 HGB in Höhe von 8,33 SZR/kg je Schadenfall bzw. je Schadenereignis auf 1,25 Millionen bzw. 2,5 Millionen Euro oder 2 SZR/kg, je nachdem, welcher Betrag höher ist, und bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung generell auf 2 SZR/kg.

Speditionen, die über eine eigene Homepage im Internet verfügen, sollten einen Link auf die ADSp anbringen, damit der Kunde auch per Mausklick den Text der ADSp aufrufen kann.

Ausgangssituation

Die Wall GmbH Spedition und Logistik GmbH hat Ihren Sitz in Hamburg Billwerder. Sie ist in vielen Bereichen der Logistik tätig und erweitert konsequent ihre Produktpalette.

Im Güterkraftverkehr bietet sie nationale wie auch internationale Transporte an, teilweise mit eigenem Fuhrpark. Sie ist zudem Kooperationspartner in der „Systemverkehrs-Gesellschaft 15+“, welche mit ihren Partnerspeditionen in allen großen Wirtschaftszentren Deutschlands vertreten ist. Hierfür hat sie in Billwerder ein ausreichend großes Umschlagslager mit 45 Rampen.

Der Nahverkehr wird mit der HamTrans Rollfuhr KG abgewickelt, mit Fernverkehren wird die Batenburg Transport GmbH aus Hamburg beauftragt.

Ein zweites großes Standbein der Wall GmbH Spedition und Logistik GmbH ist der Seeverkehr. Sie ist in der Lage, mit ihren ausländischen Agenten Exporte und Importe weltweit zu tätigen. FCL-Container werden von ihr eigenständig abgewickelt. LCL-Sendungen werden dagegen überwiegend mit einem großen Hamburger NVOCC verladen. Die Wall GmbH Spedition und Logistik hat das Personal, um alle Arten von Zollverfahren abwickeln zu können. Ein Teil der Umschlagshalle wird als Zolllager geführt.

Am Hamburger Luftfrachtterminal ist sie mit einer kleinen Niederlassung vertreten. Sie ist IATA-Agent und vertreten in der Luftfrachtkooperation „Past-Group“.

Neben dem Umschlagslager führt sie ebenfalls ein großes Lager, welches zurzeit als halbautomatisches Hochregallager umgebaut wird. Zukünftig möchte die Wall GmbH sich vermehrt in der Beschaffungs- und Distributionslogistik engagieren. Neben den speditionsüblichen Leistungen, sollen auch speditionsunübliche Leistungen angeboten („value added services“) werden. Zusätzlich zu den ADSp sollen auch die Logistik-AGBs des DSLV oder Logistikverträge auf Basis eines individuellen Vertrags (Kontraktlogistik) als Vertragsbasis dienen.

Gehen Sie zunächst jedoch erst einmal von den ADSp 2017 als Vertragsgrundlage aus!

Nutzen Sie das Internet und suchen Sie die ADSp 2017 DSLV, um alle weiteren Fragen beantworten zu können.

Aufgabe 1

1.1 Benennen Sie, wer die ADSp in der heutigen Fassung entwickelt hat!

1.2 Beschreiben Sie den Rechtscharakter der ADSp!

1.3 Beschreiben Sie, für welche Verkehrsverträge die ADSp Anwendung finden und wie diese Bedingungen Gültigkeit erlangen!

1.4 Beschreiben Sie, worum es sich bei einem „Verkehrsvertrag“ handelt!

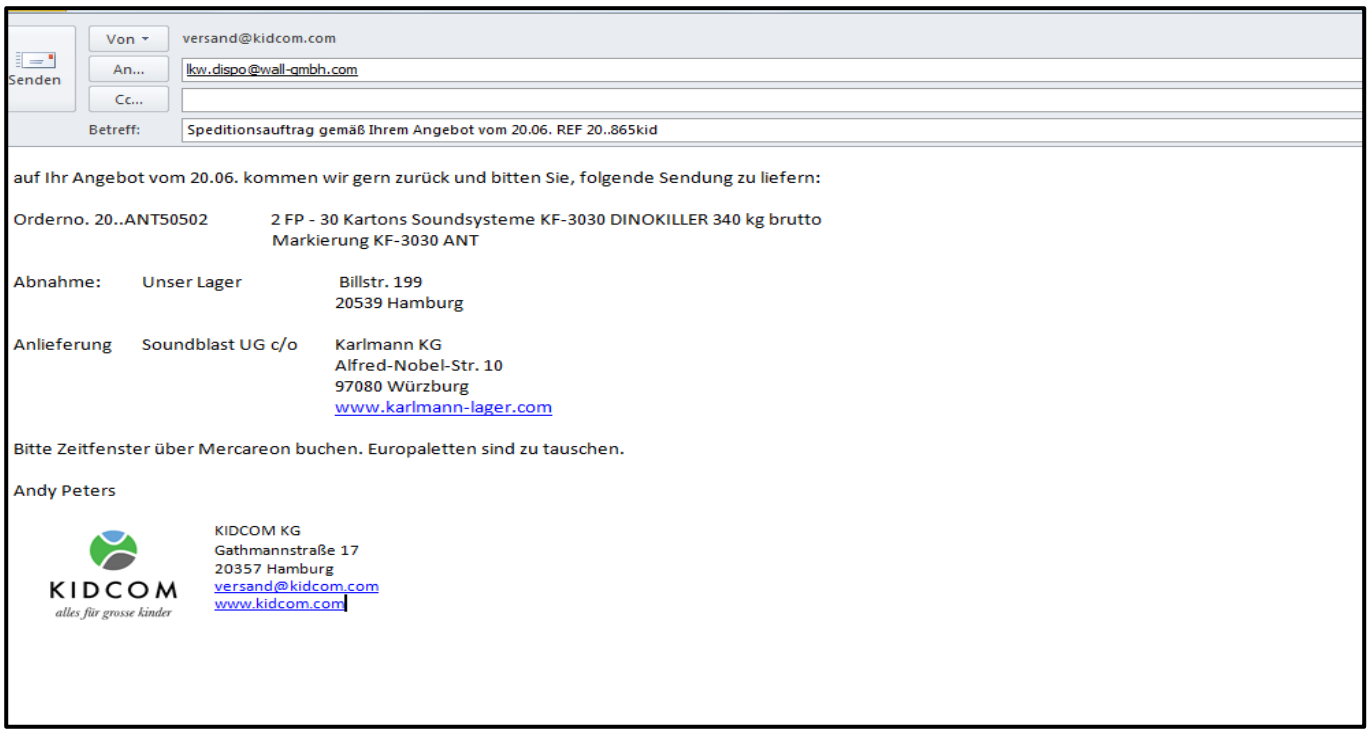
1.5 Geben Sie an, in welchen Fällen die ADSp keine Anwendung finden!

1.6 Prüfen Sie folgende Fälle auf Anwendbarkeit der ADSp:

a. Der Rentner Franz Müller, Hamburg, erteilt einen Versandauftrag, 5 Kisten mit persönlichen Effekten 786 kg nach Santiago de Chile zu versenden.
b. Der Gemüsegroßhändler O. Muuß erteilt den Auftrag 916 kg Ersatzteile für seine Oldtimer von Boston nach Hamburg zu transportieren.
c. Ein Unternehmen aus Ahrensburg erteilt den Auftrag, drei Werkzeugmaschinen seemäßig zu verpacken und diese anschließend nach Montreal/Kanada zu versenden.
d. Für einen Auftraggeber sollen für die kommenden sechs Monate je Monat 120 to Konserven seetransportfähig verpackt werden.
e. Für einen Kunden aus der Textilbranche sollen Sie neben der Besorgung der Importabfertigung auch das Waschen und Bügeln der Textilien vornehmen.
f. Für einen Auftraggeber sollen für 4 Monate 90.000 Flaschen Rotwein eingelagert werden, die anschließend mit der Bahn nach Rumänien versandt werden sollen.

Aufgabe 2

Sie erhalten den folgenden Auftrag am 21.06.:



Senden | Von: versand@kidcom.com | An: lkw.dispo@wall-gmbh.com | Cc: | Betreff: Speditionsauftrag gemäß Ihrem Angebot vom 20.06. REF 20..865kid

auf Ihr Angebot vom 20.06. kommen wir gern zurück und bitten Sie, folgende Sendung zu liefern:

Orderno. 20..ANT50502 — 2 FP - 30 Kartons Soundsysteme KF-3030 DINOKILLER 340 kg brutto
Markierung KF-3030 ANT

Abnahme: Unser Lager — Billstr. 199, 20539 Hamburg

Anlieferung Soundblast UG c/o — Karlmann KG, Alfred-Nobel-Str. 10, 97080 Würzburg, www.karlmann-lager.com

Bitte Zeitfenster über Mercareon buchen. Europaletten sind zu tauschen.

Andy Peters

KIDCOM
alles für grosse kinder

KIDCOM KG
Gathmannstraße 17
20357 Hamburg
versand@kidcom.com
www.kidcom.com

2.1. Geben Sie an, welche Form grundsätzlich die Aufträge und Weisungen des Auftraggebers haben müssen, damit der Vertrag zustande kommt!

2.2. Beschreiben Sie allgemein die Güterarten, für die die Aussage aus 2.1 nicht zählt und wie hier die Auftragserteilung geschehen muss!

2.3. Entscheiden Sie entsprechend, ob der Vertrag zwischen Kidcom und Ihnen unter diesem Aspekt zustande gekommen ist!

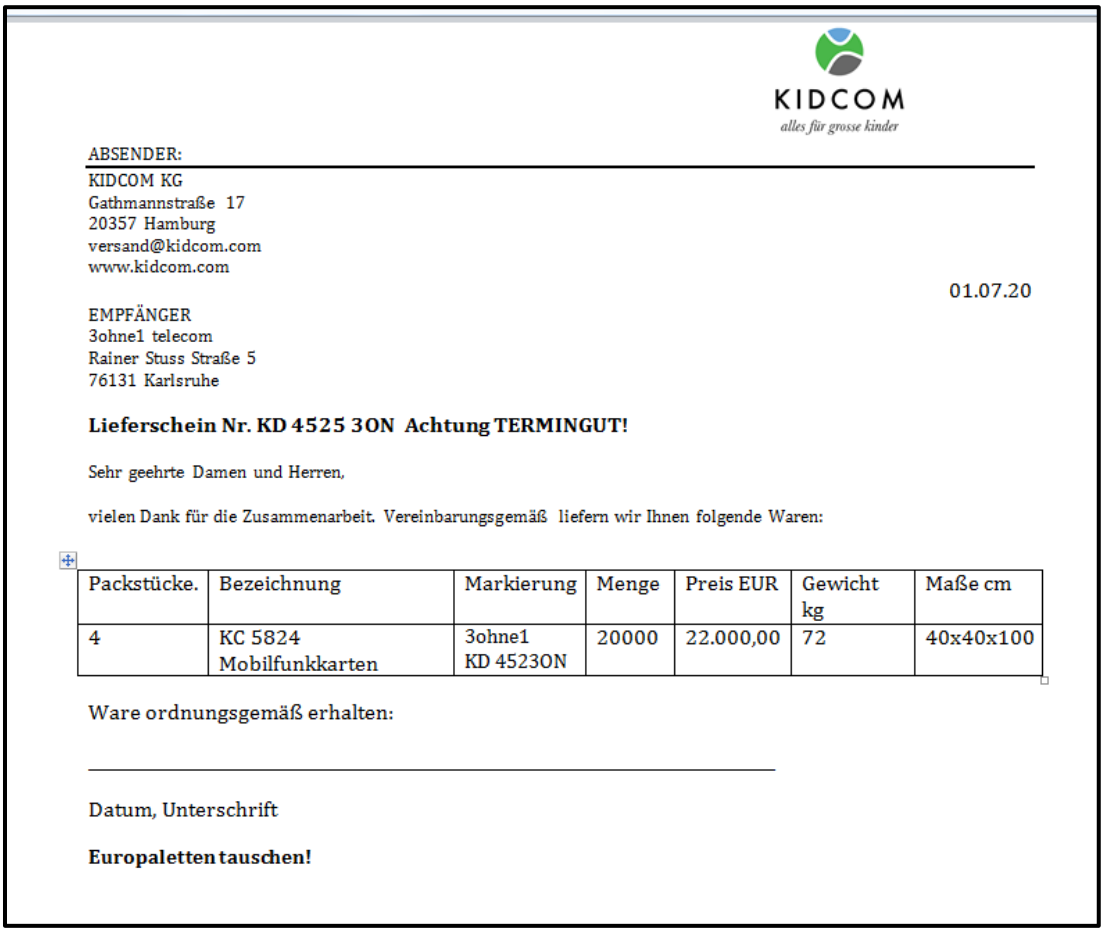
2.4. Das Lager der KIDCOM KG verlangt bei der Auslieferung der Sendung den Austausch der beiden neuen Europaletten, auf denen die Sendung gepackt ist.

2.4.1. Der Fahrer hat aber nur gebrauchte – mittlere Qualität = Qualitätsstufe C/GS 1 dabei. Die will das Lager nicht annehmen. Begründen Sie, ob diese Weigerung des Lagers gemäß ADSp zulässig ist!

2.4.2. Außerdem soll der Fahrer die Paletten selber in den Lkw laden. Begründen Sie, ob er dazu gemäß ADSp verpflichtet ist!

2.4.3 Er packt die 4 Kartons auf seine Paletten und in den Lkw. Dabei beschädigt er einen Karton. Begründen Sie ausführlich, ob Sie / Ihr Fahrer für den Schaden haften!

2.5 Bei der Abholung der Sendung mit dem Stadtwagen wird dem Fahrer eine weitere Sendung und ein entsprechender Lieferschein mitgegeben:



KIDCOM
alles für grosse kinder

ABSENDER:
KIDCOM KG
Gathmannstraße 17
20357 Hamburg
versand@kidcom.com
www.kidcom.com

01.07.20

EMPFÄNGER
3ohne1 telecom
Rainer Stuss Straße 5
76131 Karlsruhe

Lieferschein Nr. KD 4525 3ON Achtung TERMINGUT!

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Zusammenarbeit. Vereinbarungsgemäß liefern wir Ihnen folgende Waren:

Packstücke.	Bezeichnung	Markierung	Menge	Preis EUR	Gewicht kg	Maße cm
4	KC 5824 Mobilfunkkarten	3ohne1 KD 4523ON	20000	22.000,00	72	40x40x100

Ware ordnungsgemäß erhalten:

_____

Datum, Unterschrift

Europaletten tauschen!

2.6 Begründen Sie, ob Sie die Beförderung der Sendung ablehnen dürfen und wie dann weiter verfahren würde.

2.7 Schätzen Sie ein, welche Wirkung der Vermerk „Termingut“ auf Ihre geplante Verladung hätte!

Aufgabe 3

3.1. Beschreiben Sie, welche Anforderungen an Packstücke gestellt werden!

3.2. Erläutern Sie die Begriffe Schnittstelle und Schnittstellenkontrolle!

3.3. Entscheiden Sie jeweils durch ankreuzen, ob es sich bei den nachfolgend durch die Ziffern eins (1) bis drei (3) gekennzeichneten Schnittstellen um Schnittstellen nach den ADSp handelt und begründen Sie Ihre Entscheidung!

Urversender	**1**	Vorlauf	**2**	Umschlag	**3**	Hauptlauf

Nr.	Schnittstelle nach ADSp	Keine Schnittstelle nach ADSp	Begründung
1			
2			
3			

3.4. Eine weitere Sendung wird im Linienverkehr nach Frankreich bei der KIDCOM KG abgenommen, über das Umschlaglager gezogen und dann im Linienverkehr mit einem eigenen Lkw zum Partnerspediteur nach Lille/Nordfrankreich verladen.
Begründen Sie, ob hier eine Änderung gegenüber der Verladung nach Würzburg vorliegt!

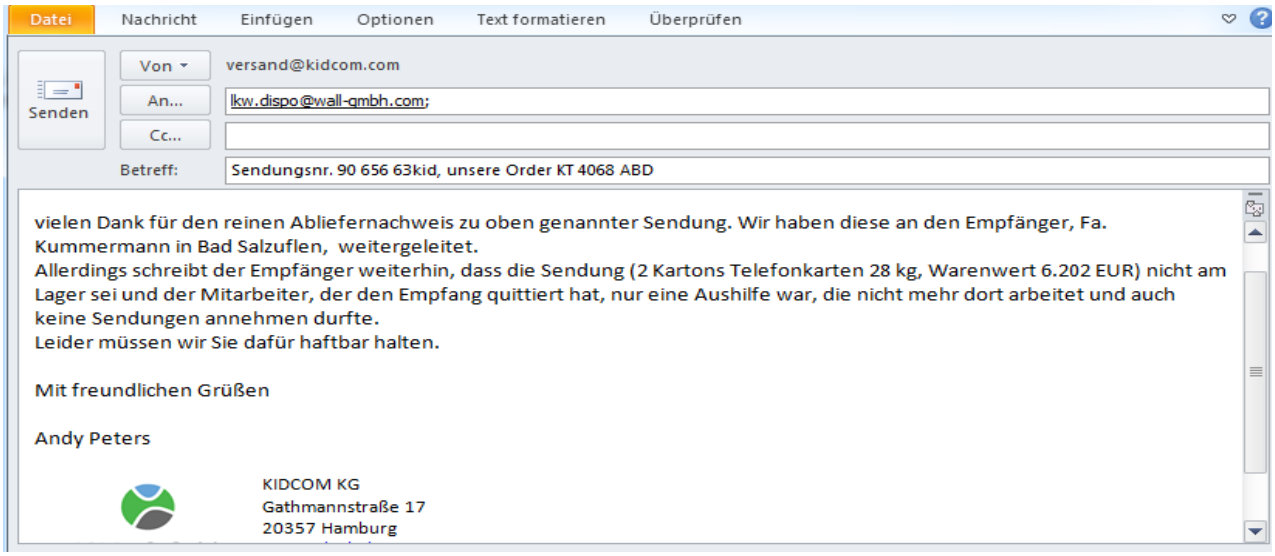
3.5. Nach der Anlieferung in Würzburg mit einem 7,5 tonner – gebuchtes Zeitfenster 10.00-10.15 h erhalten Sie vom Fahrer des Empfangsspediteurs die Übergabequittung mit dem Vermerk:
Check in 09.30 **„Übergabe quittiert“ 11.30**
Der Standgeld-Satz beträgt 20 EUR/30 Minuten.
Berechnen Sie die Länge der Standzeit und begründen Sie, ob Standgeld vom Versender zu zahlen ist!

Aufgabe 4

4.1 Beschreiben Sie, welche Aussagen die ADSp hinsichtlich Weisungen des Auftraggebers treffen!

4.2 Erläutern Sie den Begriff „unfrei"-Sendung und begründen Sie, wer zur Zahlung der Vergütung verpflichtet ist!

4.3 Begründen Sie, ob Sie in diesem Fall haften müssten!



4.4 Die ADSp gelten auch für Lagergeschäfte des Spediteurs. Verfügte Lagerung liegt vor, wenn ein ausdrücklicher Lagervertrag geschlossen wird (im Gegensatz zur Umschlagslagerung oder transportbedingten Lagerung). Beschreiben Sie zwei Rechte des Einlagerers/Pflichten des Lagerhalters gem. ADSp!

4.5 Für die Verladung von 32 Paletten Gemüse von Hamburg nach Passau haben Sie am Tag der Ablieferung (25. des letzten Monats) die Rechnung an den Auftraggeber erstellt und zugeschickt. Welche Zahlungsbedingungen sehen die ADSp vor?

4.6 Es stellt sich heraus, dass der Auftraggeber zur Zeit nicht zahlen will oder kann. In diesem Fall hat der Spediteur sowohl ein Zurückbehaltungsrecht wie auch ein Pfandrecht.

4.6.1 Erklären Sie den Begriff Zurückbehaltungsrecht!

4.6.2 Unterscheiden Sie das konnexe von dem inkonnexen Pfandrecht!

Aufgabe 5

5.1 Ergänzen Sie in der folgenden Tabelle die Haftungsbestimmungen nach HGB und ADSp.

Schadenart/Grundlage	Haftungsbegrenzung
Lt. HGB (§461 HGB)	
Lt. ADSp für Güterschäden (= Ziff. 23.1.1 ADSp)	
Lt. ADSp im Selbsteintritt LKW (= Ziff. 23.1.1 ADSp)	
Lt. ADSp max. je Schadenfall (= Ziff. 23.1.3 ADSp)	
Lt. ADSp max. je Schadenereignis (= Ziff. 23.5 ADSp)	
Lt. ADSp für Vermögensschäden (= Ziff. 23.4 ADSp)	
Lt. ADSp bei verfügter Lagerung (= Ziff. 24.1 ADSp)	
außer im Falle von Inventurdifferenzen (= Ziff. 24.1.3 ADSp)	

5.2. Wie kann ein Auftraggeber des Lagerhalters sein Risiko, bei einem Schaden bei verfügter Lagerung nicht den vollen Warenwert ersetzt zu bekommen absichern?

5.3 Beschreiben Sie, wie ein Spediteur bei qualifiziertem Verschulden haftet und nennen Sie hierfür ein Beispiel!

5.4 Erklären Sie den Zusammenhang zwischen einer Haftungsversicherung und den ADSp!

5.5 Die Wall GmbH lagert folgende Sendung weisungsgemäß für mehrere Wochen ein: 10 Europaletten Lebensmittel für den gehobenen Restaurant-Bedarf mit insgesamt 5 to. Wert der Ware 30.000,- €. Trotz ausreichender Sicherheitsmaßnahmen werden 2 Europaletten vom Lager gestohlen. 1 SZR = 1,25 EUR

a. Nehmen Sie begründend Stellung, ob die Wall GmbH für den Schaden haften muss!

b. Ermitteln Sie für obigen Fall den Schadensumfang, die Höchsthaftung sowie ggfs. die Haftungssumme!

5.6 Sie erhalten von der Maschinenbau AG, Pinneberg den Auftrag, drei Kisten Maschinenteile je

150 kg frei Haus nach Frankfurt im Lkw-Sammelgutverkehr zu versenden. Die Vertragspartner haben einen Preis von 180,00 € für die Haus-Haus-Lieferung vereinbart. Dem Speditionsvertrag liegen die ADSp zu Grunde. Der Auftraggeber hat keine Transportversicherung eingedeckt.
Erläutern Sie, wie die Haftungsgrundlage und Haftungsumfang in den nachfolgenden Schadensfällen jeweils geregelt ist!

a. Das Gut wird beim Beladen des Abholfahrzeuges durch die Maschinenbau beschädigt.
b. Es kommt zu einem Schaden am Gut, weil das Abholfahrzeug während des Transports zu Ihrer Umschlagshalle in einen Unfall verwickelt ist.
c. Ein Schaden am Gut entsteht beim Umlagern der Sendung auf Ihrer Umschlagsanlage (nicht im Zusammenhang mit einer Beförderung).
d. Auf dem Transport zwischen Hamburg und Frankfurt wird das Gut beschädigt.
e. Aufgrund des Schadens in d. entsteht ein Produktionsausfall in Höhe von 25.000 €.

Aufgabe 6 – Haftungsversicherung des Spediteurs

Sollen die ADSp für geschlossene Speditionsverträge als Regelwerk gelten, sehen die ADSp in Ziffer 28.1 vor, dass der Spediteur verpflichtend eine Haftungsversicherung (auch Verkehrshaftungsversicherung genannt) abschließt und diese für die Dauer seiner Tätigkeit aufrechterhält.

6.1 Erläutern Sie ganz allgemein, welche Ereignisse diese Versicherung abdeckt und warum dieser Versicherungsschutz für einen Spediteur sinnvoll bzw. gesetzlich vorgeschrieben ist.

6.2 Vor Vertragsschluss mit einem Versicherer ihrer Wahl bzw. zeitgleich mit der Antragsstellung muss eine Spedition eine Betriebsbeschreibung erstellen. Im Anhang finden Sie in Auszügen die Betriebsbeschreibung der Wall GmbH Spedition & Logistik. Erläutern Sie anhand dieses Auszugs der Betriebsbeschreibung, wozu die Betriebsbeschreibung dient.

6.3 Erklären Sie, was unter einer Vorsorgeversicherung zu verstehen ist! Geben Sie dabei an, innerhalb welcher Frist ein Spediteur eine neue Tätigkeit melden muss.

6.4 Entscheiden Sie anhand des Auszugs der Betriebsbeschreibung der Wall GmbH, ob für die folgenden Tätigkeiten ein Versicherungsschutz besteht.

6.4.1 Die Wall GmbH hat einen Rahmenvertrag für die Lagerung und die bedarfsgerechte Versorgung der Filialen eines Möbelunternehmens mit Küchen- und Esszimmermöbeln abgeschlossen.

6.4.2 Die Wall GmbH bietet einem Kunden an, wöchentlich 4 Paletten im Rahmen der Lkw Sammelladung über die Systemverkehrs-Gesellschaft 15+ abholen zu lassen.

6.4.3 Die Wall GmbH organisiert als NVOCC den Transport eines 20‘ Containers von Rotterdam nach Baltimore.

6.4.4 Die Wall GmbH möchte zukünftig den Hauptlauf der Sammelladungsrelation Hamburg München im Kombiverkehr mit der Bahn organisieren.

Aufgabe 7 – Logistik-AGB als Zusatzmodul der ADSp und individuelle Logistikverträge

Die Wall GmbH Spedition und Logistik erweitert seit einigen Jahren ihren Tätigkeitsbereich um logistische Dienstleitungen. Ein Geschäft dessen Abschluss kurz bevor steht, beinhaltet den nachträglichen Einbau von Decodern in importierte Fernsehgeräte für die KIDCOM KG.

Da die Wall GmbH keine eigene Rechtsabteilung besitzt, lässt sie einen ersten Vertragsentwurf durch einen Rechtsexperten prüfen. Die Prüfung ergibt, dass sich die Wall GmbH für dieses Geschäft nicht auf die ADSp berufen darf und hinsichtlich der Haftung bei dem Einbau der Decoder wie bei anderen Werkverträgen behandelt wird. Dies hätte für den Einbau der Decoder zur Folge, dass sich die Wall GmbH in der haftungsrechtlichen Position wie ein Elektronikhersteller befinden würde und z.B. die Pflicht hätte, Nachbesserungen vornehmen zu müssen. Die Endfassung des Vertrages beinhaltet daher einen Verweis auf die Logistik-AGB.

7.1 Prüfen Sie anhand der Ziffer 2.1 und 1.14, warum die ADSp für den vorliegen Fall keine Anwendung finden.

7.2 Benennen Sie den Anwendungsbereich der Logistik-AGB und erläutern in diesem Zusammenhang die Aussage „die Logistik-AGB werden als Zusatzmodul der ADSp bezeichnet“.

7.3 Entscheiden Sie durch Ankreuzen für die folgenden Aussagen, ob sie falsch oder richtig sind. Falsche Aussagen sind zu korrigieren.

7.3.1 Der Spediteur als Auftragnehmer haftet für jeden durch ihn verschuldeten Schaden innerhalb der gemäß Logistik-AGB vorgesehenen Haftungshöchstgrenzen. Dabei ist es unerheblich, ob der Schaden unverschuldet oder durch grob fahrlässiges Verhalten entsteht.

Richtig ☐ Falsch ☐

Begründung, falls falsch:

_____

_____

7.3.2 Sind sowohl die ADSp als auch die Logistik-AGB vereinbart worden, so haben dieLogistik-AGB Vorrang, wenn sich einzelne Klauseln widersprechen sollten.

Richtig ☐ Falsch ☐

Begründung, falls falsch:

_____

_____

7.3.3 Sowohl bei den ADSp als auch bei den Logistik-AGB gilt grundsätzlich die Gefährdungshaftung als Haftungsgrundlage.

Richtig ☐ Falsch ☐

Begründung, falls falsch:

_____

_____

Aufgabe 8 – Geheimhaltung und Compliance

Die Wall GmbH Spedition & Logistik organisiert bereits seit mehreren Jahren die Importab-wicklung und Belieferung der Märkte mit Aktionsware für die große Supermarktkette Ladello. Die Zusammenarbeit verläuft partnerschaftlich und zur größten Zufriedenheit der Beteiligten.

Seit wenigen Monaten hat die Wall GmbH einen weiteren Kunden aus der gleichen Branche, den Discounter Aldano. Auch im Rahmen dieses Vertrages ist die Wall GmbH für die Importabwicklung und Versorgung der Märkte mit Aktionsware zuständig.

8.1 Bei einem Geschäftsessen mit Vertretern des langjährigen Kunden Ladello kommt der Geschäftsführer der Wall GmbH Herr Brugath ins Plaudern. Sein Geschäftspartner wusste bereits von dem neuen Kunden und möchte nun gerne wissen, woher der Mitbewerber seine Aktionsware bezieht.

Prüfen Sie anhand der Ziffer 31 ADSp, ob die Wall GmbH diese Informationen weitergeben darf.

8.2 Vor Vertragsabschluss mit dem Discounter Aldano hat die Wall GmbH wie grundsätzlich bei allen Neukunden einen compliance check durchgeführt. Erläutern Sie die Grundidee eines compliance check und benennen Sie drei, den ADSp zugrunde liegenden, Aspekte, die in Rahmen eines compliance check geprüft werden.

Aufgabe 9

Beschreiben Sie, welche Vorteile sich aus der Anwendung der ADSp für den Spediteur und den Auftraggeber ergeben!

Betriebsbeschreibung
zur Verkehrshaftungsversicherung für Frachtführer, Spedition und Lagerhalter

Die unterzeichnete Betriebsbeschreibung wird gemäss der „Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Verkehrshaftungsversicherung für Frachtführer, Spedition und Lagerhaltung" zum integrierten Bestandteil des Versicherungsvertrages.

I. Allgemeine Angaben des Versicherungsnehmers

Versicherungsschein-Nr.:	XYZ	
1. Name /Firmierung: 2. Anschrift:	**Wall GmbH Spedition & Logistik** **Grossmannstr. 253** **20539 Hamburg**	
3. Ansprechpartner im Hause Versicherungsnehmer/Position:	**Herr Brugath** **Wall GmbH Spedition & Logistik / Geschäftsführer**	
4. Niederlassungen, Betriebsstellen, Tochterunternehmen: Bitte nachfolgend Namen und Anschriften angeben, die versichert werden sollen. Ggf. Anlageblatt verwenden.	4.1 Name: Straße: Land/Ort:	
	4.2 Name: Straße: Land/Ort:	
	4.3 Name: Straße: Land/Ort:	
5. Policenbeginn:	**01.01.2016**	
6. Letzte Risikoerfassung:	**01.01.2016**	
7. Handelsregistereintrag/Gewerbeanmeldung (Nur auszufüllen bei Neuvertrag)	[X] Ja [ ] Nein Falls Ja, bitte eine Kopie beifügen Handelsregister-Nr./zuständiges Amtsgericht **12345, Hamburg Mitte**	
8. Welche Allgemeinen Geschäftsbedingungen legen Sie Ihren Verträgen zu Grunde	**ADSp 2016, Logistik AGB, Individualverträge**	
9. Geschäftdokumente	Je ein Muster eines z.Z. verwendeten Speditionsauftrages, Frachtbriefes und Briefbogens sind als Anlagen Nr.1 , 2 und 3 beigefügt.	
10. Angaben zum Geschäftsvolumen	**(letztes Jahr 2015)**	**(Prognose lfd. Jahr 2016)** 15.750.000,00 €
10.1 Anzahl der - Kaufmännischen Mitarbeiter:	**28**	**30**
- gewerblichen Mitarbeiter:	**13**	**12**
11. Gesamtbruttoumsatz (einschl. aller mitzuversichernden Tochterunternehmen):	**€ 15.250.000,00**	**€ 15.500.000,00**
- davon Speditionsgeschäft:	**€ 9.000.000,00**	**€ 9.250.000,00**
- davon Frachtgeschäft:	**€ 3.750.000,00**	**€ 3.550.000,00**
- davon Lagergeschäft:	**€ 2.500.000,00**	**€ 2.700.000,00**

12. Räumlicher Geltungsbereich	vom Umsatz
Deutschland	35 %
Europäische Union (EU)	30 %
- davon Italien	2 %
- davon Grossbritanien	3 %
[x] Andere Länder wenn ja, welche:	
China, Südost Asien	20 %
USA	10 %
_____	_____ %
	_____ %
Summe	**100 %**

I. Allgemeine Angaben - Fortsetzung

13. In welcher Form werden die von Ihnen beauftragten Verkehrsunternehmen auf für die erteilten Verkehrsverträge ausreichenden Versicherungsschutz überprüft? Ggf. gesondertes Blatt verwenden.	Kopie des Versicherungsscheins
13.1 In welcher Folge erfolgt diese Überprüfung?	[x] 1 x jährlich [ ] nie [ ] ½ - jährliche [ ] ¼ - jährliche
14. Warengruppen-Schwerpunkte **Hinweis:** Sofern Möbel- und Umzugsgutspedition oder Schwergutspedition betrieben wird, ist jeweils der Abschluss einer spezielle Police notwendig. Nicht versichert werden Geld- und Werttransporte	vom Umsatz [x] Temperaturgeführte Waren 5 % [x] Gefahrgut 8 % [x] Marktordnungswaren 10 % (z. B. Fleisch, Getreide, etc.) [ ] Waren von geringem Wert _____ % (z. B. Abfall, Baustoffe, Kies, etc.) [x] Weisse / braune Ware 12 % [ ] Telekommunikationsgeräte _____ % [x] elektronische Güter 22 % [ ] Waren von hohem Wert _____ % (z. B. Alkoholika, Zigaretten, optische Geräte, etc.) [x] Textilien 23 % [ ] lebende Tiere _____ % [ ] Kraftfahrzeuge _____ % [ ] Schwergut-/Hakenlasten _____ % [ ] Neumöbel _____ % [ ] Umzugsgut _____ % [x] Tank- und Silowarer 10 % [x] sonstige Güter Wenn ja, welche Güter Maschinenteile non-dual-use 10 %
14.1 Werden Waren von hohem Wert **auch** als Komplettladungen befördert ?	[x] Ja [ ] Nein Falls **Ja**, sind Angaben zu den Waren, den Zielorten und der Anzahl der Transporte p. a. als Anlage Nr.: 4 beigefügt.
14.2 Welche besonderen Vorkehrungen werden für die Beförderung von diebstahlgefährdeten Gütern getroffen?	Transport im Kofferaufbau, ggf. Nutzung von bewachten Raststätten bzw. Parkplätzen

15. Verlaufsstatistik zum beantragen Deckungsumfang
[ ] nach Zeichnungsjahren
[ ] nach Verrechnungsjahren
per Stand _____
(Nur auszufüllen bei Neuvertrag)

Jahr	Bruttoprämie	Schäden bez.	Offene Schäden	S-Quote
	€	€	€	%
2013	€ XXXXX	€	€	%
2014	€ XXXXX	€	€	%
2015	€ XXXXX	€	€	%

16. Erläuterungen zur Schadensituation (besondere Ereignisse, Grossschäden, offene Schäden, zu erwartende Regresse) (Nur auszufüllen bei Neuvertrag)	Ggf. gesondertes Blatt verwenden
17. Vorversicherer (Nur auszufüllen bei Neuvertrag)	Name/Adresse: XXXXXXXXX Versicherungsschein-Nr.

II. Speditionsgeschäft

1. Tätigkeitsbeschreibung *) Sofern Möbel- und Umzugsgutspedition, Schwergutspedition oder Zollabfertigung betrieben wird, ist jeweils der Abschluss einer speziellen Police notwendig		vom Speditionsumsatz
	[x] Sammelladungsspedition	25 %
	[x] Ladungsverkehre	25 %
	[x] Luftfrachtspedition	5 %
	[x] Seehafenspedition	30 %
	[ ] Binnenschiffsspedition	_____ %
	[ ] Bahnspedition national	_____ %
	[ ] Bahnspedition international	_____ %
	[ ] Schwergutspedition*)	_____ %
	[ ] Möbel-/Umzugsspedition*)	_____ %
	[x] Tank und Silo	10 %
	[x] Zollabfertigung*)	5 %
	[ ] Sonstiges _____	_____ %
	Summe	**100 %**
2. Welche Frachtführer werden beauftragt (Falls die Frachtführer nicht namentlich genannt werden können, bitte zumindest Nationalität des Frachtführer angeben)	[x] Lkw-Frachtführer: Deutsche [ ] Airlines: Emirates, Lufthansa, gelegentlich andere [ ] Seefrachtführer: u.a. Hamburg Süd, CMA CGM, COSCO, MSC [ ] Binnenschifffahrt: [ ] Bahnfrachtführer:	
3.1 Besteht eine **Mitgliedschaft** bei einem Speditions- bzw. Frachtführer-Verbund wie z.B. Cargo-Line, 24plus Systemverkehre etc.	[x] bei folgendem **Systemverkehrs-Gesellschaft 15+** (Bitte die in Frage kommenden Haftungsvereinbarungen / AGB beifügen; die Möglichkeit der Versicherung muss geprüft werden).	[ ] bei keinem
3.2 **Bedienen** Sie sich dieser Systeme / Verbunde?	[x] bei folgendem **siehe 3.1** (Bitte die in Frage kommenden Haftungsvereinbarungen / AGB beifügen; die Möglichkeit der Versicherung muss geprüft werden).	[ ] bei keinem
3.3 **Befördern** Sie **für** einen Speditions- bzw. Frachtführer-Verbund?	[x] bei folgendem **siehe 3.1** (Bitte die in Frage kommenden Haftungsvereinbarungen / AGB beifügen; die Möglichkeit der Versicherung muss geprüft werden).	[ ] bei keinem

[.....]

III. Tätigkeit als Frachtführer im Straßengüterverkehr

[…]

IV. Lagergeschäft/Umschlagslager

[…]

Aufgabe 1

1.1 Benennen Sie, wer die ADSp in der heutigen Fassung entwickelt hat!

Die Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen werden empfohlen vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ), Bundesverband Wirtschaft, Verkehr und Logistik (BWVL), Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK), Deutschen Speditions- und Logistikverband (DSLV) und Handelsverband Deutschland (HDE).

1.2 Beschreiben Sie den Rechtscharakter der ADSp!

Bei den ADSp handelt es sich um eine Empfehlung mit dem Charakter Allgemeiner Geschäftsbedingungen. Sie sind jedoch kein Gesetz oder Verordnung und somit nicht automatisch Grundlage von Speditionsgeschäften. Es bleibt den Vertragsparteien unbenommen, vom Inhalt dieser Empfehlung abweichende Vereinbarungen zu treffen

1.3 Beschreiben Sie, für welche Verkehrsverträge die ADSp Anwendung finden und wie diese Bedingungen Gültigkeit erlangen!

Geltungsbereich:
2.1: Tätigkeiten aus den Bereichen Spedition, Transport und Lagerung und damit in Zusammenhang stehende Tätigkeiten, auch Umschlag.

Vertragsbestandteil durch:
Mindestens der eindeutige Hinweis bei Geschäftsabschluss:
Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (neueste Fassung)). Auf die in den ADSp 2017 von den gesetzlichen Bestimmungen abweichenden Haftungsregelungen wird ausdrücklich hingewiesen. Die ADSp 2017 sind jederzeit unter http://www.. abrufbar und werden auf Verlangen übersandt.
Besser mit einem Haftungshinweis:
Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2016 (ADSp 2016). Die ADSp 2016 beschränken in Ziffer 23 die gesetzliche Haftung für Güterschäden in Höhe von 8,33 SZR/kg je Schadenfall bzw. je Schadenereignis auf 1,25 Millionen bzw. 2,5 Millionen Euro oder 2 SZR/kg, je nachdem, welcher Betrag höher ist, und bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung generell auf 2 SZR/kg.
Eine Bestätigung durch den Kunden muss aber nicht erfolgen.

1.4 Beschreiben Sie, worum es sich bei einem „Verkehrsvertrag" handelt!

Verträge des Spediteurs über alle Arten von Tätigkeiten, gleichgültig ob sie Speditions-, Fracht-, Seefracht-, Lager- oder sonstige üblicherweise zum Speditionsgewerbe gehörende Geschäfte (z. B. Zollabwicklung, Sendungsverfolgung, Umschlag) betreffen. Diese umfassen auch speditionsübliche logistische Leistungen, wenn diese mit der Beförderung oder Lagerung von Gütern in Zusammenhang stehen, insbesondere Tätigkeiten wie Bildung von Ladeeinheiten, Kommissionieren, Etikettieren und Verwiegen von Gütern und Retourenabwicklung.

1.5 Geben Sie an, in welchen Fällen die ADSp keine Anwendung finden!

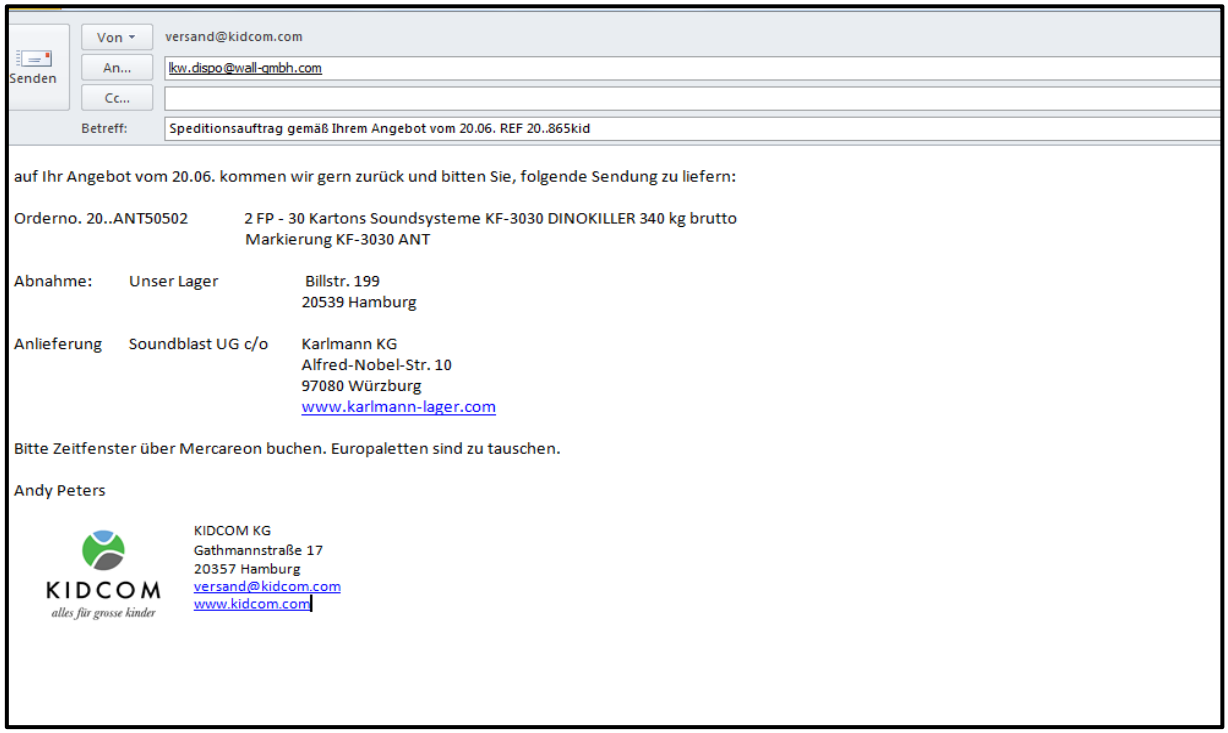
2.3: Die ADSp 2017 gelten nicht für Geschäfte, die ausschließlich zum Gegenstand haben
2.3.1 Verpackungsarbeiten
2.3.2 die Beförderung und Lagerung von abzuschleppendem oder zu bergendem Gut
2.3.3 die Beförderung von Umzugsgut
2.3.4 die Lagerung von Umzugsgut, wenn dafür die Allgemeinen Lagerbedingungen des Deutschen Möbeltransports (ALB) vereinbart sind,
2.3.5 Kranarbeiten, Schwer- oder Großraumtransporte und damit zusammenhängende Montagearbeiten, wenn dafür die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bundesfachgruppe Schwertransporte und Kranarbeiten (AGB-BSK Kran und Transport) vereinbart sind.
2.4 Die ADSp 2016 finden keine Anwendung auf Verkehrsverträge mit Verbrauchern i.S.v. § 13 BGB.

1.6 Prüfen Sie folgende Fälle auf Anwendbarkeit der ADSp:

a. Der Rentner Franz Müller, Hamburg, erteilt einen Versandauftrag, 5 Kisten mit persönlichen Effekten 786 kg nach Santiago de Chile zu versenden.
   nein – Privatperson
b. Der Gemüsegroßhändler O. Muuß erteilt den Auftrag 916 kg Ersatzteile für seine Oldtimer von Boston nach Hamburg zu transportieren. nein – Privatperson
c. Ein Unternehmen aus Ahrensburg erteilt den Auftrag, drei Werkzeugmaschinen seemäßig zu verpacken und diese anschließend nach Montreal/Kanada zu versenden
   ja –
d. Für einen Auftraggeber sollen für die kommenden sechs Monate je Monat 120 to Konserven seetransportfähig verpackt werden. nein – reine Verpackungsarbeiten
e. Für einen Kunden aus der Textilbranche sollen Sie neben der Besorgung der Importabfertigung auch das Waschen und Bügeln der Textilien vornehmen. nein - für den Bereich der value added services, ja – für die Importabwicklung
f. Für einen Auftraggeber sollen für 4 Monate 90.000 Flaschen Rotwein eingelagert werden, die anschließend mit der Bahn nach Rumänien versandt werden sollen. Ja – Lagerung und Versand

Aufgabe 2

Sie erhalten den folgenden Auftrag am 21.06.:



Senden | Von: versand@kidcom.com | An: lkw.dispo@wall-gmbh.com | Cc: | Betreff: Speditionsauftrag gemäß Ihrem Angebot vom 20.06. REF 20..865kid

auf Ihr Angebot vom 20.06. kommen wir gern zurück und bitten Sie, folgende Sendung zu liefern:

Orderno. 20..ANT50502 — 2 FP - 30 Kartons Soundsysteme KF-3030 DINOKILLER 340 kg brutto
Markierung KF-3030 ANT

Abnahme: Unser Lager — Billstr. 199, 20539 Hamburg

Anlieferung Soundblast UG c/o — Karlmann KG, Alfred-Nobel-Str. 10, 97080 Würzburg, www.karlmann-lager.com

Bitte Zeitfenster über Mercareon buchen. Europaletten sind zu tauschen.

Andy Peters

KIDCOM alles für grosse kinder
KIDCOM KG
Gathmannstraße 17
20357 Hamburg
versand@kidcom.com
www.kidcom.com

2.1. Geben Sie an, welche Form grundsätzlich die Aufträge und Weisungen des Auftraggebers haben müssen, damit der Vertrag zustande kommt!

Grundsätzlich formlos durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen, d. h. mündlich, schriftlich oder durch konkludentes Handeln/Schweigen.

2.2. Beschreiben Sie allgemein die Güterarten, für die die Aussage aus 2.1 nicht zählt und wie hier die Auftragserteilung geschehen muss!

3.2, 3.3:

- Gefährliche Güter, (1.6) – Auftragserteilung (3.2)
- Wertvolles Gut = bei Übergabe an den Spediteur ist der tatsächliche Wert mindestens 100 EUR/kg (1.17) – Auftragserteilung (3.3)
- Diebstahlgefährdetes Gut =erhöhtes Raub- oder Diebstahlrisiko, z. B. Schmuck, Edelmetalle, Uhren, Kunstgegenstände, Tabakwaren, Spirituosen, Unterhaltungselektronik, Telekommunikationsgeräte, Chip-Karten… (1.3)

Die Auftragserteilung muss in Textform, also schriftlich, erfolgen. Bei Gefahrgut mit Hinweis auf gefahrgut- bzw. abfallrechtliche Vorschriften.

2.3. . Entscheiden Sie entsprechend, ob der Vertrag zwischen Kidcom und Ihnen unter diesem Aspekt zustande gekommen ist!

Es handelt sich um Soundsysteme, also Unterhaltungselektronik. Diese ist immer als diebstahlgefährdetes Gut einzustufen – also mit schriftlichem Auftrag.

2.4. Das Lager der KIDCOM KG verlangt bei der Auslieferung der Sendung den Austausch der beiden neuen Europaletten, auf denen die Sendung gepackt ist.

2.4.1. Der Fahrer hat aber nur gebrauchte – mittlere Qualität = Qualitätsstufe C/GS 1 dabei. Die will das Lager nicht annehmen. Begründen Sie, ob diese Weigerung des Lagers gemäß ADSp zulässig ist!

4.8.1: Das Lager hat, ebenso wie der Fahrer, Anspruch auf Tauschpaletten. Allerdings ist die Qualität nicht definiert (technisch einwandfrei 4.2), insofern gibt es auch keinen Anspruch auf „neue". Daher sollte das Lager diese Paletten akzeptieren.

2.4.2. Außerdem soll der Fahrer die Paletten selber in den Lkw laden. Begründen Sie, ob er dazu gemäß ADSp verpflichtet ist!

4.8.2 Der Fahrer ist nicht verpflichtet, die Be- oder Entladung vorzunehmen. Diese Pflicht liegt gemäß HGB beim Absender des Gutes. Er kann allerdings die Beladung übernehmen, allerdings im gesonderten Auftrag des Absenders.

2.7.3 Er packt die 4 Kartons auf seine Paletten und in den Lkw. Dabei beschädigt er einen Karton. Begründen Sie ausführlich, ob Sie / Ihr Fahrer für den Schaden haften!

4.8.2 Übernimmt der Fahrer die Pflicht der Beladung, die eindeutig beim Versender liegt, so handelt er auf dessen Weisung und als dessen Erfüllungsgehilfe. Deshalb ist es auch das Risiko des Versenders, falls ein Schaden bei der Beladung entsteht. Ausnahme: der Fahrer handelt eigenmächtig – ist hier aber nicht der Fall.

2.5. Bei der Abholung der Sendung mit dem Stadtwagen wird dem Fahrer eine weitere Sendung und ein entsprechender Lieferschein mitgegeben:

KIDCOM
alles für grosse kinder

ABSENDER:
KIDCOM KG
Gathmannstraße 17
20357 Hamburg
versand@kidcom.com
www.kidcom.com

01.07.20

EMPFÄNGER
3ohne1 telecom
Rainer Stuss Straße 5
76131 Karlsruhe

Lieferschein Nr. KD 4525 3ON Achtung TERMINGUT!

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Zusammenarbeit. Vereinbarungsgemäß liefern wir Ihnen folgende Waren:

Packstücke.	Bezeichnung	Markierung	Menge	Preis EUR	Gewicht kg	Maße cm
4	KC 5824 Mobilfunkkarten	3ohne1 KD 4523ON	20000	22.000,00	72	40x40x100

Ware ordnungsgemäß erhalten:

_____

Datum, Unterschrift

Europaletten tauschen!

2.6. Begründen Sie, ob Sie die Beförderung der Sendung ablehnen dürfen und wie dann weiter verfahren würde.

3.3: Die Sendung hat hohen Warenwert, dieses müsste schriftlich vor Verladung dem Disponenten mitgeteilt werden (305 EUR/kg > 100 EUR/kg).
5.2: Der Fahrer hat keine Vertretungsbefugnis, kann also nicht entscheiden, ob eine Sendung mit hohem Warenwert befördert werden darf.
Dies gilt **auch** für andere Sendungen, die unangemeldet dem Fahrer „mitgegeben" werden (z. B. 4.8.5 Retouren), sie sind gesonderte Aufträge.

2.7. Schätzen Sie ein, welche Wirkung der Vermerk „Termingut" auf Ihre geplante Verladung hätte!

Der Vermerk Termingut hat keine Wirkung, falls es keine zusätzliche Vereinbarung dazu gibt.

Aufgabe 3

3.1. Beschreiben Sie, welche Anforderungen an Packstücke gestellt werden.

Anforderung an Packstücke z. B.
- Müssen mit erforderlichen Kennzeichnungen versehen sein (6.1)

- Alte Kennzeichnungen müssen entfernt sein (6.1)
- Zusammengehörende Packstücke leicht erkennbar zu kennzeichnen (6.2.1)
- Zugriff auf den Inhalt ohne äußerlich sichtbare Spuren nicht möglich (6.2.2)

3.2. .Erläutern Sie die Begriffe Schnittstelle und Schnittstellenkontrolle!

Der Spediteur ist verpflichtet, nach Übernahme des Gutes an bestimmten Punkten zu kontrollieren.

Nach Übernahme und vor Ablieferung des Gutes durch den Spediteur jede Übergabe des Gutes von einer Rechtsperson auf eine andere, jede Umladung von einem Fahrzeug auf ein anderes, jede (Zwischen-)Lagerung. (1.12)

Kontrolliert werden: (7.2)
- Die Identität der Packstücke (Markierung)
- Vollzähligkeit der Packstücke
- Unversehrtheit von Labeln, Plomben und Verschlüssen
- Äußerlich erkennbare Schäden

Unregelmäßigkeiten sind zu dokumentieren.

3.3. Entscheiden Sie jeweils durch ankreuzen, ob es sich bei den nachfolgend durch die Ziffern eins (1) bis drei (3) gekennzeichneten Schnittstellen um Schnittstellen nach den ADSp handelt und begründen Sie Ihre Entscheidung!

Urversender		Vorlauf		Umschlag		Hauptlauf
Kidcom KG	**1**	HamTrans KG	**2**	Wall GmbH	**3**	Batenburg GmbH

Nr.	Schnittstelle nach ADSp	Keine Schnittstelle nach ADSp	Begründung
1		X (1.12)	*Wechsel der Rechtsperson, ABER: Die Pflicht zur Schnittstellenkontrolle beginnt erst NACH Übernahme der Sendung. Hier wird aber die Sendung erst (gegen Quittung) übernommen.*
2	x		Da es sich um einen Umschlag auf das Lager des Spediteurs gemäß ADSp handelt, wird die Sendung von der HamTrans KG an die Wall GmbH übergeben. Daher ist eine Kontrolle gemäß ADSp vorgeschrieben wegen Wechsel der Rechtsperson.
3	x		*Übergabe von einer Rechtsperson an eine andere.*

3.4. Eine weitere Sendung wird im Linienverkehr nach Frankreich bei der KIDCOM KG abgenommen, über das Umschlaglager gezogen und dann im Linienverkehr mit einem eigenen Lkw zum Partnerspediteur nach Lille/Nordfrankreich verladen.
Begründen Sie, ob hier eine Änderung gegenüber der Verladung nach Würzburg vorliegt!

Übergabe 1 und 2 identisch. Übergabe 3 ist eine Schnittstelle, aber nicht mehr durch die Übergabe zwischen den Rechtspersonen (bleibt hier gleich), sondern durch Umladung. Hier kann es je nach Auslegung der ADSp auch zu dem Ergebnis kommen, das nur eine Umladung von Fahrzeug zu Fahrzeug in den ADSp definiert ist und daher hier keine Schnittstelle vorliegt. Rechtsprechungen gibt es zu diesem Thema noch nicht.

3.5. Nach der Anlieferung in Würzburg mit einem 7,5 tonner – gebuchtes Zeitfenster 10.00-10.15 h erhalten Sie vom Fahrer des Empfangsspediteurs die Übergabequittung mit dem Vermerk:
Check in 09.30 **„Übergabe quittiert" 11.30**
Der Standgeld-Satz beträgt 20 EUR/30 Minuten.
Berechnen Sie die Länge der Standzeit und begründen Sie, ob Standgeld vom Versender zu zahlen ist!

11.1, 11.2, 11.3: gemäß ADSp: nach Beginn des Zeitfensters um 10.00 h beginnt die Standzeit. Bis 11.30 h = 1,5 h. bei einem 40tonner wären 2 h standgeldfrei, bei einem Stadtwagen mit 7,5 t wäre eine angemessene Standzeit sicher kürzer, z. B. 30 Minuten.
Dass der Fahrer bereits vor Beginn des Zeitfensters am Ladeort war zählt nicht als Wartezeit.

Aufgabe 4

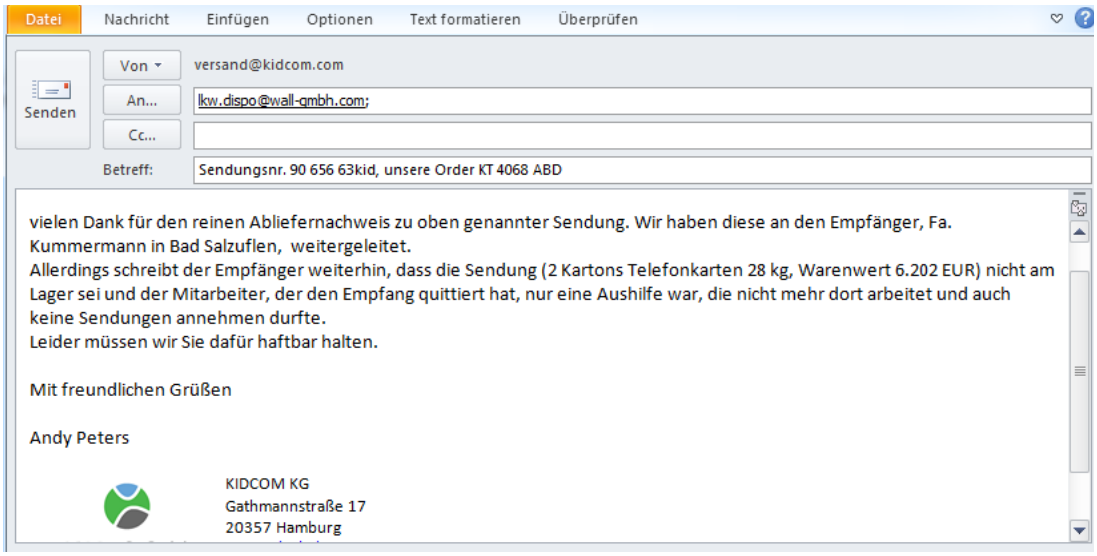
4.1 Beschreiben Sie, welche Aussagen die ADSp hinsichtlich Weisungen des Auftraggebers treffen!

(9.)Der Spediteur ist verpflichtet, die Weisung zu beachten, es sei denn, ihm oder den Empfängern oder Auftraggebern anderer Sendungen drohen Nachteile. Wenn der Spediteur eine Weisung nicht befolgen will, so ist der Weisungsgeber unverzüglich zu informieren.

4.2 Erläutern Sie den Begriff „unfrei"-Sendung und begründen Sie, wer zur Zahlung der Vergütung verpflichtet ist!

(10.)„Unfrei" ist der Frachtzahlungsvermerk und bedeutet, dass der Empfänger die Fracht zahlen soll. Falls dieser allerdings nicht zahlt, liegt die Zahlungsverpflichtung weiterhin beim Auftraggeber.

4.3 Begründen Sie, ob Sie in diesem Fall haften müssten!



(13.3 & 13.3.2) Eine Ablieferung in den Geschäftsräumen ist ausreichend, es muss nicht der Empfänger selbst sein, sondern auch ein Mitarbeiter – es sei denn, es besteht von Seiten des Spediteurs ein Zweifel an der Empfangsberechtigung. Das ist hier aber erst einmal nicht der Fall. Also besteht keine Grundlage für die Haftung des Spediteurs.

Wird der Empfänger in seinen Geschäftsräumen nicht angetroffen, so kann das Gut an eine dort beschäftigte Person übergeben werden.

4.4 Die ADSp gelten auch für Lagergeschäfte des Spediteurs. Verfügte Lagerung liegt vor, wenn ein ausdrücklicher Lagervertrag geschlossen wird (im Gegensatz zur Umschlagslagerung oder transportbedingten Lagerung). Beschreiben Sie zwei Rechte des Einlagerers/Pflichten des Lagerhalters gem. ADSp!

- Der Einlagerer hat das Recht, über die Einlagerung seiner Güter bei einem fremden Lagerhalter unverzüglich informiert zu werden (15.2)
- Der Einlagerer hat das Recht auf Bestandsführung mithilfe des Lagerverwaltungssystems des Lagerhalters (15.4.2)
- Der Einlagerer hat das Recht, auf eine Inventur pro Jahr bzw. weitere Inventuren auf Wunsch und gegen Kostenerstattung (15.4.3)
- Der Einlagerer hat das Recht, über Fehlbestände bzw. drohende Veränderungen des Gutes informiert zu werden. (15.7)

- Der Lagerhalter hat für die Pflege des Lagers und der Einrichtung zu sorgen und das Gut gegen Diebstahl zu schützen (15.3)
- Der Lagerhalter führt eine Eingangskontrolle durch, wenn ihm dazu angemessene Mittel zur Verfügung gestellt werden (15.5)
- Der Lagerhalter führt regelmäßige Kontrollen im Lager durch. (15.6)

4.5 Für die Verladung von 32 Paletten Gemüse von Hamburg nach Passau haben Sie am Tag der Ablieferung (25. des letzten Monats) die Rechnung an den Auftraggeber erstellt und zugeschickt. Welche Zahlungsbedingungen sehen die ADSp vor?

Vergütungsansprüche der Spediteure erfordern den Zugang einer Rechnung. Die Rechnung muss innerhalb der genannten Frist beglichen werden.
Der Zahlungsverzug tritt spätestens nach 30 Tagen bei Handelsgeschäften ein (§ 286 BGB); unabhängig davon räumen Spediteure ihren Kunden i.d.R. Zahlungsziele ein, z.B. 14 Tage nach Rechnungseingang

4.6 Es stellt sich heraus, dass der Auftraggeber zur Zeit nicht zahlen will oder kann. In diesem Fall hat der Spediteur sowohl ein Zurückbehaltungsrecht wie auch ein Pfandrecht.

4.6.3 Erklären Sie den Begriff Zurückbehaltungsrecht!

Zurückbehaltungsrecht ist das Recht, eine Sendung nicht aus der eigenen Obhut (des Spediteurs) zu entlassen, bis eine unbestrittene, entscheidungsreife oder rechtskräftige Forderung (Ziff. 19 ADSp) beglichen ist.

4.6.4 Unterscheiden Sie das konnexe von dem inkonnexen Pfandrecht!

Das Pfandrecht (Ziff. 20 ADSp i.V.m. § 1204 ff BGB) beschreibt das Recht, Forderungen gemäß Ziff. 19 ADSp s.o., aus einem Pfand zu befriedigen.

Beim konnexen Pfandrecht müssen Pfand und Forderung im Zusammenhang stehen (unrealistisch, da die Güter bei Nicht-Zahlung i.d.R. bereits ausgeliefert sind),
beim inkonnexen Pfandrecht kann der Spediteur ein Pfandrecht auch für Forderungen aus anderen (= früheren) Verkehrsverträgen geltend machen (§ 464 HGB). Problematisch ist hier, dass das Gut eindeutig Eigentum des Auftraggebers sein muss.

Aufgabe 5

5.1 Ergänzen Sie in der folgenden Tabelle die Haftungsbestimmungen nach HGB und ADSp.

Schadenart/Grundlage	Haftungsbegrenzung
Lt. HGB (§461 HGB)	keine Haftungsbegrenzung bei Organisationsfehlern des Spediteurs Bei Sammelladung, Fixkostenspedition und Selbsteintritt gilt die Frachtführerhaftung
Lt. ADSp für Güterschäden (= Ziff. 23.1.1 ADSp)	8,33 SZR/kg brutto – Haftungskorridor 2-40 SZR/kg möglich
Lt. ADSp im Selbsteintritt LKW (= Ziff. 23.1.1 ADSp)	8,33 SZR/kg brutto
Lt. ADSp max. je Schadenfall (= Ziff. 23.1.3 ADSp)	1,25 Mio EUR bzw. 2 SZR/kg je nachdem was höher ist
Lt. ADSp max. je Schadenereignis (= Ziff. 23.5 ADSp)	2,5 Mio EUR oder 2 SZR/ kg des beschädigten Gutes; je nachdem was höher ist
Lt. ADSp für Vermögensschäden (= Ziff. 23.4 ADSp)	(3 x 8,33 SZR) das Dreifache dessen, was bei Verlust zu zahlen wäre, höchstens 125.000 EUR/Schadenfall
Lt. ADSp bei verfügter Lagerung (= Ziff. 24.1 ADSp)	8,33 SZR/kg brutto max. EUR 35.000,00 je Schadenfall
außer im Falle von Inventurdifferenzen (= Ziff. 24.1.3 ADSp)	dann max. EUR 70.000,00/Jahr/Kunde

5.2. Wie kann ein Auftraggeber des Lagerhalters sein Risiko, bei einem Schaden bei verfügter Lagerung nicht den vollen Warenwert ersetzt zu bekommen absichern?

Entweder Abschluss einer Lagerversicherung Ziff. 21.1 ADSp oder Haftungserhöhung lt. Ziff. 24.2 ADSp auf z.B. den vollen Warenwert.

5.3 Beschreiben Sie, wie ein Spediteur bei qualifiziertem Verschulden haftet und nennen Sie hierfür ein Beispiel!

(27) Keine Haftungsbegrenzung, also volle Haftung. Z.B. Lagerung Elektronikartikel im Freilager ist grob fahrlässig.

5.4 Erklären Sie den Zusammenhang zwischen einer Güterschadenhaftpflichtversicherung und den ADSp!

Ziff. 28 ADSp verpflichtet den Spediteur eine Haftungsversicherung (versichert ist der Spediteur gegen Haftungsansprüche Dritter entsprechend gesetzlicher bzw. ADSp-Haftung) abzuschließen. Hat er diese nicht bzw. kann er diese nicht nachweisen, darf er sich nicht auf die Haftungsbegrenzungen lt. ADSp berufen. Somit erhält der Auftraggeber zwar nur eine begrenzte Haftungssumme, diese (wird) aber durch die Versicherung garantiert.

5.5 Die Wall GmbH lagert folgende Sendung weisungsgemäß für mehrere Wochen ein: 10 Europaletten Lebensmittel für den gehobenen Restaurant-Bedarf mit insgesamt 5 to. Wert der Ware 30.000,- €. Trotz ausreichender Sicherheitsmaßnahmen werden 2 Europaletten vom Lager gestohlen. 1 SZR = 1,25 EUR

a. Nehmen Sie begründend Stellung, ob die Wall GmbH für den Schaden haften muss!

Ja, sie muss haften (Obhutshaftung, sie muss jeden Schaden vertreten, solange die Sdg. in ihrer Obhut ist). Es handelt sich um verfügte Lagerung, d.h. Ziff. 24 ADSp

b. Ermitteln Sie für obigen Fall den Schadensumfang, die Höchsthaftung sowie ggfs. die Haftungssumme!

Schaden = 2/10 x EUR 30.000,00 = EUR 6.000,00; Höchsthaftung = 1.000 kg x 8,33 SZR x 1,25 EUR/SZR = EUR 10.412,50; Haftungssumme = EUR 6.000,00 (Wertersatzprinzip, d.h. innerhalb der Höchsthaftung wird nur der entstandene Schaden ersetzt)

5.6 Sie erhalten von der Maschinenbau AG, Pinneberg den Auftrag, drei Kisten Maschinenteile je 150 kg frei Haus nach Frankfurt im Lkw-Sammelgutverkehr zu versenden. Die Vertragspartner haben einen Preis von 180,00 € für die Haus-Haus-Lieferung vereinbart. Dem Speditionsvertrag liegen die ADSp zu Grunde. Der Auftraggeber hat keine Transportversicherung eingedeckt.
Erläutern Sie, wie die Haftungsgrundlage und Haftungsumfang in den nachfolgenden Schadensfällen jeweils geregelt ist!

f. Das Gut wird beim Beladen des Abholfahrzeuges durch die Maschinenbau beschädigt.

Keine Haftung, da der Spediteur Ziff. 4.8.2 ADSp nicht zur Be- und Entladung verpflichtet ist. Schaden durch Auftraggeber verursacht, d.h. keine Haftung

g. Es kommt zu einem Schaden am Gut, weil das Abholfahrzeug während des Transports zu Ihrer Umschlagshalle in einen Unfall verwickelt ist.

Haftung lt. Ziff. 23.1.1 ADSp (evtl. Frachtführer, Sammelladung), 8,33 SZR/kg brutto x 1,25 x 450 kg = Höchsthaftung EUR 4.685,63

h. Ein Schaden am Gut entsteht beim Umlagern der Sendung auf Ihrer Umschlagsanlage (nicht im Zusammenhang mit einer Beförderung).

Haftung lt. Ziff. 23.1.1 ADSp Obhutsspediteur 8,33 SZR x 1,25 x 450 kg = Höchsthaftung EUR 4.685,63

i. Auf dem Transport zwischen Hamburg und Frankfurt wird das Gut beschädigt.

Haftung lt. Ziff. 23.1.1 ADSp (evtl. Frachtführer, Sammelladung), 8,33 SZR/kg brutto x 1,25 x 450 kg = Höchsthaftung EUR 4.685,63

j. Aufgrund des Schadens in d. entsteht ein Produktionsausfall in Höhe von 25.000 €.

Güterfolgeschaden, d.h. keine Haftung lt. ADSp i.V.m §461 HGB

Aufgabe 6 – Haftungsversicherung des Spediteurs

Sollen die ADSp für geschlossene Speditionsverträge als Regelwerk gelten, sehen die ADSp in Ziffer 28.1 vor, dass der Spediteur verpflichtend eine Haftungsversicherung (auch Verkehrshaftungsversicherung genannt) abschließt und diese für die Dauer seiner Tätigkeit aufrechterhält.

6.1 Erläutern Sie ganz allgemein, welche Ereignisse diese Versicherung abdeckt und warum dieser Versicherungsschutz für einen Spediteur sinnvoll bzw. gesetzlich vorgeschrieben ist.

Zwangsläufig müssen alle Ereignisse, für die der Spediteur gemäß ADSp haften muss (siehe Aufgabe 5 dieser Lernsituation) durch die Haftungsversicherung abgedeckt sein. Also bietet die Haftungsversicherung Versicherungsschutz für die Haftung des Spediteurs (auch als Frachtführer oder Lagerhalter) gegenüber seinem Auftraggeber, insbesondere für Verlust und Beschädigung der ihm übergebenen Güter sowie für Lieferfristüberschreitungen. Aber auch andere Vermögensschäden sind grundsätzlich versichert.

Typische Schadenbeispiele:

-Beschädigung des Transportgutes aufgrund eines vom Frachtführer verursachten Unfalls

-Verlust des Transport- bzw. Lagergutes durch Diebstahl durch den Frachtführer

-Falsche Beladung

-Verspätete Ablieferung am Bestimmungsort

-Falschbelabelung oder Fehldisposition durch den Spediteur oder Lagerhalter

Grundsätzlich sinnvoll ist die Haftungsversicherung, um existenzbedrohende finanzielle Verpflichtungen aufgrund von Haftungsverpflichtungen zu minimieren. Der Spediteur ist gemäß ADSp zum Abschluss einer Haftungsversicherung verpflichtet. Führt er im Selbsteintritt Transporte durch, beinhaltet die Haftungsversicherung auch die nach GüKG gesetzlich vorgeschriebene Haftpflichtversicherung (§ 7a) gemäß Betriebsbeschreibung. Schäden werden in der Höhe der Regelhaftung gemäß ADSp Ziffer 23 abgedeckt.

6.2 Vor Vertragsschluss mit einem Versicherer ihrer Wahl bzw. zeitgleich mit der Antragsstellung muss eine Spedition eine Betriebsbeschreibung erstellen. Im Anhang finden Sie in Auszügen die Betriebsbeschreibung der Wall GmbH Spedition & Logistik. Erläutern Sie anhand dieses Auszugs der Betriebsbeschreibung, wozu die Betriebsbeschreibung dient.

Die Betriebsbeschreibung ist ein Abbild der betrieblichen Tätigkeiten einer Spedition, die in sehr detaillierter Form erfolgt. Es müssen u.a. allgemeine Angaben zum Unternehmen und den Mitarbeitern, den Güterarten, den genutzten Verkehrsmitteln und dem geografischen Tätigkeitsbereich gemacht werden. Anhand der Betriebsbeschreibung kann der Versicherer eine Risikoanalyse vornehmen und die Höhe der Versicherungsprämie bestimmen.

6.3 Erklären Sie, was unter einer Vorsorgeversicherung zu verstehen ist! Geben Sie dabei an, innerhalb welcher Frist ein Spediteur eine neue Tätigkeit melden muss.

Eine Vorsorgeversicherung bietet dem Spediteur einen Versicherungsschutz für Risiken bzw. Tätigkeiten, die in der Betriebsbeschreibung nicht enthalten sind. Schließt ein Spediteur beispielsweise in einem neuen Tätigkeitsfeld (= neues Risiko) einen Speditionsvertrag ab, so genießt er sofortigen Versicherungsschutz. In der Regel hat der Spediteur einen Monat Zeit diese neue Tätigkeit bei der Versicherung anzuzeigen.

6.4 Entscheiden Sie anhand des Auszugs der Betriebsbeschreibung der Wall GmbH, ob für die folgenden Tätigkeiten ein Versicherungsschutz besteht.

6.4.1 Die Wall GmbH hat einen Rahmenvertrag für die Lagerung und die bedarfsgerechte Versorgung der Filialen eines Möbelunternehmens mit Küchen- und Esszimmermöbeln abgeschlossen.

Tätigkeiten, die den Transport von Neumöbeln beinhalten sind nicht versichert.

6.4.2 Die Wall GmbH bietet einem Kunden an, wöchentlich 4 Paletten im Rahmen der Lkw Sammelladung über die Systemverkehrs-Gesellschaft 15+ abholen zu lassen.

Es besteht ein Versicherungsschutz.

6.4.3 Die Wall GmbH organisiert als NVOCC den Transport eines 20‘ Containers von Rotterdam nach Baltimore.

Es besteht ein Versicherungsschutz.

6.4.4 Die Wall GmbH möchte zukünftig den Hauptlauf der Sammelladungsrelation Hamburg München im Kombiverkehr mit der Bahn organisieren.

Es besteht kein Versicherungsschutz, da die Wall GmbH im Feld Tätigkeitsbeschreibung angegeben hat, nicht als Bahnspedition tätig zu sein.

Aufgabe 7 – Logistik-AGB als Zusatzmodul der ADSp und individuelle Logistikverträge

Die Wall GmbH Spedition und Logistik erweitert seit einigen Jahren ihren Tätigkeitsbereich um logistische Dienstleitungen. Ein Geschäft dessen Abschluss kurz bevor steht, beinhaltet den nachträglichen Einbau von Decodern in importierte Fernsehgeräte für die KIDCOM KG.
Da die Wall GmbH keine eigene Rechtsabteilung besitzt, lässt sie einen ersten Vertragsentwurf durch einen Rechtsexperten prüfen. Die Prüfung ergibt, dass sich die Wall GmbH für dieses Geschäft nicht auf die ADSp berufen darf und hinsichtlich der Haftung bei dem Einbau der Decoder wie bei anderen Werkverträgen behandelt wird. Dies hätte für den Einbau der Decoder zur Folge, dass sich die Wall GmbH in der haftungsrechtlichen Position wie ein Elektronikhersteller befinden würde und z.B. die Pflicht hätte, Nachbesserungen vornehmen zu müssen. Die Endfassung des Vertrages beinhaltet daher einen Verweis auf die Logistik-AGB.

7.1 Prüfen Sie anhand der Ziffer 2, warum die ADSp für den vorliegen Fall keine Anwendung finden.

Die ADSp gelten gemäß Ziffer 2.1 nur für alle Verkehrsverträge und den üblicherweise zum Speditionsgewerbe gehörenden Tätigkeiten oder gemäß Ziffer 1.14 für üblicherweise zum Speditionsgewerbe gehörende logistische Leistungen, sofern diese in Verbindung mit einer Beförderung oder Lagerung stehen. Da das Einbauen der Decoder weder mit einer Transportabwicklung oder Lagerung im Zusammenhang stand noch üblicherweise zum Speditionsgewerbe zu zählen ist, finden die ADSp keine Anwendung.

7.2 Benennen Sie den Anwendungsbereich der Logistik-AGB und erläutern in diesem Zusammenhang die Aussage „die Logistik-AGB werden als Zusatzmodul der ADSp bezeichnet".

Die Logistik-AGB enthalten allgemeine Regelungen für alle logistischen Zusatzleistungen, also Leistungen, welche speditions**un**übliche Tätigkeiten umfassen und damit nicht von den ADSp erfasst werden. Diese Zusatzleistungen stehen aber in einem wirtschaftlichen Zusammenhang mit Speditions-, Fracht- oder Lagervertrag und werden daher als Zusatzmodul der ADSp bezeichnet, weil sie neben den ADSp gelten.
[Beispiele für speditionsunübliche Tätigkeiten: Warenbehandlung und -prüfung, Reparatur, Qualitätskontrolle, Value Added Services wie Aufbügeln, Etikettieren, Umpacken sowie logistische Planungs- und Umsetzungsprozesse wie z.B. Beschaffungs- und Distributionsprozesse]
Die Logistik AGB bieten sich insbesondere für Zurufgeschäfte (kurzfristig geschlossene Verträge ohne lange Vertragsverhandlungen) an, da sie vorformuliert und allgemein gehalten sind. Für umfangreiche Logistikverträge mit langer Laufzeit bieten sich individuelle Regelungen an.

7.3 Entscheiden Sie durch Ankreuzen für die folgenden Aussagen, ob sie falsch oder richtig sind. Falsche Aussagen sind zu korrigieren.

7.3.1 Der Spediteur als Auftragnehmer haftet für jeden durch ihn verschuldeten Schaden innerhalb der gemäß Logistik-AGB vorgesehenen Haftungshöchstgrenzen. Dabei ist es unerheblich, ob der Schaden unverschuldet oder durch grob fahrlässiges Verhalten entsteht.

Richtig ☐ Falsch ☒

Begründung, falls falsch:

Bei qualifiziertem Verschulden (Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit…), gelten die Haftungsbegrenzungen nicht. Er muss den vollen Schadenwert ersetzen.

7.3.2 Sind sowohl die ADSp als auch die Logistik-AGB vereinbart worden, so haben die Logistik-AGB Vorrang, wenn sich einzelne Klauseln widersprechen sollten.

Richtig ☒ X Falsch ☐
Begründung, falls falsch:

_____

_____

7.3.3 Sowohl bei den ADSp als auch bei den Logistik-AGB gilt grundsätzlich die Gefährdungshaftung als Haftungsgrundlage.
Richtig ☐ Falsch ☒ X
Begründung, falls falsch:

Bei den ADSp wird unterschieden zwischen der frachtrechtlichen Obhutshaftung und der Verschuldenshaftung.
Sofern sich die Güter in der Obhut des Spediteurs befinden und ein Schaden entsteht, muss der Spediteur dafür verschuldensunabhängig haften. Diese Obhutshaftung, reduziert um Haftungsausschlussgründe wie unzureichende Verpackung etc. wird auch als Gefährdungshaftung bezeichnet.

Für alle anderen Tätigkeiten haftet der Spediteur nach dem Verschuldensprinzip mit umgekehrter Beweislast, er muss im Schadenfall nachweisen, dass er diesen nicht verschuldet hat (Hauftungsausschlussgründe).
Bei den Logistik-AGB haftet der Spediteur grundsätzlich nach dem Verschuldenshaftungsprinzip.

Aufgabe 8 – Geheimhaltung und Compliance

Die Wall GmbH Spedition & Logistik organisiert bereits seit mehreren Jahren die Importabwicklung und Belieferung der Märkte mit Aktionsware für die große Supermarktkette Ladello. Die Zusammenarbeit verläuft partnerschaftlich und zur größten Zufriedenheit der Beteiligten. Seit wenigen Monaten hat die Wall GmbH einen weiteren Kunden aus der gleichen Branche, den Discounter Aldano. Auch im Rahmen dieses Vertrages ist die Wall GmbH für die Importabwicklung und Versorgung der Märkte mit Aktionsware zuständig.

8.1 Bei einem Geschäftsessen mit Vertretern des langjährigen Kunden Ladello kommt der Geschäftsführer der Wall GmbH Herr Brugath ins Plaudern. Sein Geschäftspartner wusste bereits von dem neuen Kunden und möchte nun gerne wissen, woher der Mitbewerber seine Aktionsware bezieht.
Prüfen Sie anhand der Ziffer 31 ADSp, ob die Wall GmbH diese Informationen weitergeben darf.

Grundsätzlich ist die Wall GmbH dazu verpflichtet, sämtliche Inhalte des Verkehrsvertrages vertraulich zu behandeln. Einzige Ausnahme stellen Informationen dar, die öffentlich zugänglich oder nicht schutzbedürftig sind.

8.2 Vor Vertragsabschluss mit dem Discounter Aldano hat die Wall GmbH wie grundsätzlich bei allen Neukunden einen compliance check durchgeführt. Erläutern Sie die Grundidee eines compliance check und benennen Sie drei, den ADSp zugrunde liegenden, Aspekte, die in Rahmen eines compliance check geprüft werden.

Grundsätzlich geht es bei einem compliance check um die Überprüfung, ob sich der Kunde bzw potentielle Kunde in der Vergangenheit national bzw. international rechtskonform bzw. regelkonform verhalten hat. Hat er dies nicht, wird er auf einer

Embargoliste oder einer Sanktionsliste geführt. Die Wall GmbH würde ebenfalls auf einer solchen Liste geführt werden, sollte sie ein Vertragsverhältnis mit einem Unternehmen dieser Listen eingehen.
Die ADSp sehen zwar nicht zwingend vor, dass (Neu-) Kunden mit internationalen Embargolisten abgeglichen werden müssen, aber durch die ADSp verpflichten sich die beteiligten Unternehmen, nationale und international geltende Regeln und Gesetze einzuhalten.
Nach ADSp gilt insbesondere:
-Keine Kinder zu beschäftigen
-Gesetze zu Arbeitszeitregelungen, Löhnen und Gehältern zu achten
-jegliche Formen der Diskriminierung zu unterlassen
-Antikorruptionsstandards einzuhalten
-Geltende Umweltgesetze und -regelungen zu achten

9. Beschreiben Sie, welche Vorteile sich aus der Anwendung der ADSp für den Spediteur und den Auftraggeber ergeben!

Spediteur:
- Verringerung von Zeitaufwand und Kosten beim Aushandeln der detaillierten, über die Bestimmungen aus HGB und BGB hinausgehenden Vertragsdetails (Massengeschäft) in jedem Einzelfall
- Weitgehende Rechtssicherheit bei den geprüften und z. T. durch Urteile bestätigten Klauseln
- Beschränkung der Haftung (im Gegensatz z. B. zum BGB)
- Gute Durchsetzbarkeit gegenüber Auftragnehmern/Kunden durch den branchenüblichen Charakter der Regelungen
- Klarere, auf Spediteurbedürfnisse besser zugeschnitten als die DTLB (keine all-in-Raten, eigegrenztes Risiko…)

Auftraggeber:
- Durch die Mitwirkung der Verlader an den bisherigen ADSp sind weite Bereiche im Konsens mit den Kunden/Auftraggebern entstanden und bevorteilen die Spediteure nicht
- Verringerung von Zeitaufwand und Kosten beim Aushandeln der detaillierten, über die Bestimmungen aus HGB und BGB hinausgehenden Vertragsdetails (Massengeschäft) in jedem Einzelfall

Wie bei der gesetzlichen Haftung des Spediteurs nach HGB bereits erwähnt, lässt das HGB eine Abweichung von der Haftungshöhe innerhalb eines Korridors von 2 bis 40 Sonderziehungsrechten durch Allgemeine Geschäftsbedingungen zu.

§ 466 HGB Abweichende Vereinbarungen über die Haftung

(1) Soweit der Speditionsvertrag nicht die Versendung von Briefen oder briefähnlichen Sendungen zum Gegenstand hat, kann von den Haftungsvorschriften in § 455 Absatz 2 und 3, §461 Absatz 1 sowie in den §§ 462 und 463 nur durch Vereinbarung abgewichen werden, die im Einzelnen ausgehandelt wird, auch wenn sie für eine Mehrzahl von gleichartigen Verträgen zwischen denselben Vertragsparteien getroffen wird.

(2) Abweichend von Absatz 1 kann die vom Spediteur zu leistende Entschädigung wegen Verlust oder Beschädigung des Gutes auch durch vorformulierte Vertragsbedingungen auf einen anderen als den in § 431 Absatz 1 und 2 vorgesehenen Betrag begrenzt werden, wenn dieser Betrag

1. zwischen 2 und 40 Rechnungseinheiten liegt und der Verwender der vorformulierten Vertragsbedingungen seinen Vertragspartner in geeigneter Weise darauf hinweist, dass diese einen anderen als den gesetzlich vorgesehenen Betrag vorsehen, oder
2. für den Verwender der vorformulierten Vertragsbedingungen ungünstiger ist als der in § 431 Absatz 1 und 2 vorgesehene Betrag.

Ferner kann durch vorformulierte Vertragsbedingungen die vom Versender nach § 455 Absatz 2 oder 3 zu leistende Entschädigung der Höhe nach beschränkt werden.

Das HGB gilt nicht nur für den Güterkraftverkehr, sondern für alle nationalen Transporte. Das bedeutet, die folgenden Haftungsbestimmungen gelten auch für den nationalen Bahntransport, die nationale Luftfracht und die nationale Binnenschifffahrt, sofern nicht allgemeine Geschäftsbedingungen abweichende Regelungen enthalten.

Für den Frachtführer schreibt das HGB **Gefährdungshaftung** vor. Das heißt, der Frachtführer haftet von Übernahme bis Ablieferung des Gutes. Auf ein Verschulden des Frachtführers kommt es nicht an. Von diesem Grundsatz darf auch durch vertragliche Vereinbarungen oder Geschäftsbedingungen nicht abgewichen werden.

Haftungsprinzip	**Gefährdungshaftung (Obhutshaftung) HGB § 425 (1)** Der Frachtführer haftet für den Schaden, der durch Verlust oder Beschädigung des Gutes in der Zeit von Übernahme zur Beförderung bis zur Ablieferung oder durch Überschreiten der Lieferfrist entsteht.

Da das HGB zwar keine Abweichung vom Haftungsprinzip aber eine Abänderung der Haftungshöhe durch allgemeine Geschäftsbedingungen zulässt, haben die ADSp davon Gebrauch gemacht und abweichende Haftungshöchstgrenzen festgelegt.

Am häufigsten kommt es in der Praxis zu Güterschäden. In den ADSp ist die Haftungsbegrenzung einheitlich geregelt worden und unterschiedet sich nicht von der HGB Haftung (in der Maximalhaftung aber schon). Ereignet sich der Schaden auf dem Umschlaglager des Spediteurs, haftet der Spediteur mit 8,33 SZR je kg und ebenso wenn sich der Schaden während des Transports ereignet. Jedoch bei einer reinen Seebeförderung oder multimodal unter Einschluss einer Seebeförderung wird die Haftung auf 2 SZR/kg begrenzt.

Schadenart	Haftungsbegrenzung
Güterschäden (23.1 ADSp) bei z.B. Transport, Umschlag und transportbedingter Lagerung	• • zusätzlich sind in voller Höhe zu erstatten: ○ Fracht, ○ öffentliche Abgaben und ○ sonstige Kosten aus Anlass der Beförderung ○ Schadengutachten • Bei reiner Seebeförderung oder • Maximale Haftung
Güterschäden (24.1 ADSp) bei verfügter Lagerung	•
Inventurdifferenzen (24.1 ADSp) (Lager: unterschied in Soll- und Ist-Bestand)	• Maximal € pro Jahr
Sonsitge Vermögensschäden (23.4 ADSp) Reine Vermögensschäden, keine Obhut, Dispositionsfehler, Schäden durch z.B. nichteindecken einer Transportversicherung trotz Auftrag, Fehler bei der Zollbehandlung, Weitergabe des Lieferanten an den Empfänger, Fehler beim Nachnahmeeinzug	• • Ausnahme:
Lieferfristüberschreitung	Dreifache Fracht
Haftungsbegrenzung pro Schaden**ereignis**	
Bewusste grobe Fahrlässigkeit, (bedingter) Vorsatz (§ 435)	
Keine Haftung der Beteiligten Vertragspartner für **Güterfolgeschäden**, die der anderen Partei entstehen.	

Die ADSp bergen einige Vorteile für den Spediteur in Bezug auf die Haftung. Geben Sie in der Übersicht an, worin die Abweichungen in der Haftung im Vergleich zu den Regelungen nach dem HGB bestehen.

Haftung bei Güterschäden bei speditionellen Tätigkeiten (z.B. Lagerung)
Haftung bei Güterschäden beim Transport (als Frachtführer)
Haftung bei reinen Vermögensschäden aus Besorgertätigkeit (Schreibtischspediteur)
Folge:

Geben Sie die Vorteile an, die sich für den Versender durch die Anwendung der ADSp in Bezug auf die Haftung ergeben.

Situation 1:
Die Sendung 20 Kartons Personalcomputer an die Firma Paul Steinmann, An der Norishalle 12 in Nürnberg soll im Sammelgutverkehr nach Nürnberg verladen werden. Am 01.02.20.. gegen 18.00 Uhr wird die Beladung des Fahrzeuges der Firma Rollfix mit dem Sammelgut für die Relation Nürnberg vorgenommen. Dabei wird festgestellt, dass sich nur noch 17 Kartons Personalcomputer in dem Speditionsumschlagslager befinden. Sofort eingeleitete Nachforschungen bleiben erfolglos.

1. Welche Maßnahmen müssen Sie im Einzelnen ergreifen?
2. Wer muss nach den ADSp für den Schaden haften?
3. Die ADSp sehen Schnittstellenkontrollen vor. Was versteht man unter einer Schnittstelle?
4. Wo liegen bei dieser Sendung Schnittstellen?
5. Wie wird im Speditionsbetrieb eine Schnittstellenkontrolle durchgeführt?
6. Bei der Schadensregulierung wird zwischen einer DTV-Verkehrshaftungsversicherung und einer Waren-Transportversicherung unterschieden. Unterscheiden Sie die beiden Versicherungen.
7. Ist der Schadensfall über ihre Versicherung als Spediteur abgedeckt oder müssen sie für jeden Auftrag eine Versicherung für Ihren Auftraggeber eindecken (Sorgfaltspflicht)?
8. Der Auftraggeber, die Firma Bill Computergesellschaft mbH hat keine Transportversicherung eindecken lassen. Die 3 Kartons mit insgesamt 33 kg Bruttogewicht werden nicht wieder aufgefunden. Ihr Wert beträgt 6.000,00€. In welcher Höhe haften Sie als Spediteur (SZR= 1,20 €)?
9. Erläutern Sie, was der Begriff „qualifiziertes Verschulden“ bedeutet.

Situation 2:
Die Abteilung Sammelgutausgang der Wall GmbH erhält von Ihrem Auftraggeber, der Firma Paulus-Druckerei, Hamburg, den Auftrag, 2 Paletten Druckerzeugnisse 1.820 kg an die Fa. Hans Schmalenbach, Frankfurt/Main, zu versenden.

Die Frankatur der Sendung lautet "unfrei". Der Wert der Sendung beträgt 9.750,00 €.

1. Der Empfangsspediteur, die Firma Heinz Müller, Frankfurt/Main, verursacht einen Schaden in Höhe von 4.305,00 €. Dabei werden Druckerzeugnisse auf einer Palette mit einem Gewicht von 990 kg völlig zerstört.
   Berechnen Sie den Haftungsbetrag gemäß ADSp für den entstandenen Schaden!
2. Welche Pflicht muss der Spediteur laut ADSp erfüllen, damit sichergestellt ist, dass er die Haftungsansprüche seines Auftraggebers bei einem möglichen Schaden auf jeden Fall erfüllen kann?
3. Bei der Anlieferung der Sendung verweigert der Endempfänger die Zahlung der Beförderungskosten. Daraufhin übernimmt Ihr Frankfurter Empfangsspediteur die Sendung auf sein Lager. Auch der Auftraggeber ist nicht bereit, die Kosten zu übernehmen.
   Prüfen Sie anhand der ADSp, welche Möglichkeiten Sie haben, die Fracht und Nebenkosten zu erhalten!

Situation 3:
Gemäß DTV-Verkehrshaftungsversicherungs-Bedingungen für Frachtführer, Spedition und Lagerhalter 2003/2005 hat die Wall GmbH, eine Betriebsbeschreibung erstellt, die als Basis für die Haftungsversicherung (hier: SLVS-Plus) gilt.
Sie enthält neben den allgemeinen Daten (Firma, weitere Niederlassungen, weitere Unternehmen im In- und Ausland, Unternehmenskennzahlen, Angaben zum bisherigen Versicherungsverlauf) eine Beschreibung der Tätigkeitsbereiche zur Ermittlung der Risikoverhältnisse der Spedition.

Aus der Betriebsbeschreibung der Wall GmbH gehen folgende Tätigkeitsbereiche hervor:

- Lkw - Sammelgutverkehre national
- Lkw - Sammelgutverkehre international (EU-Verkehre ohne Italien)
- Lkw - Ladungsverkehre national
- Lkw - Ladungsverkehre international (EU-Verkehre ohne Italien)
- Seehafenspedition & Zollspedition

1. Während der Laufzeit des Versicherungsvertrages organisiert die Spedition Wall GmbH den Transport einer Komplettladung nach Neapel.
   Besteht für den Spediteur bei diesem Transport Versicherungsschutz durch SLVS-Plus?

Situation 4:
Als Mitarbeiterin der Wall GmbH erhalten Sie den Auftrag, für folgenden, auf ihrem Umschlagslager entstandenen Güterschaden die Schadenregulierung durchzuführen:

1.200 kg Ersatzteile mit einem Warenwert von 7.500 € wurden total beschädigt

Eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung der Obliegenheiten des Spediteurs besteht nicht.

1. Berechnen Sie den Haftungsbetrag gemäß ADSp!

Situation 5:
Die Wall GmbH tritt als Fixkostenspediteur mit der Frachtvereinbarung: Haus-Haus auf und lässt eine Sendung im Rahmen einer Sammelladung befördern. Während des Umschlages an seinem Lager wird die Sendung beschädigt.
Der Spediteur ersetzt den Schaden nur anteilig und beruft sich auf die Haftungsbegrenzung von 5 €/kg nach Ziff. 23.1.1 ADSp.
Der Kunde ist damit nicht zufrieden und argumentiert, dass nicht die ADSp, sondern das gesetzliche Frachtrecht mit der Haftung von 8,33 SZR/kg zur Anwendung komme.
Was ist richtig,
a) wenn der Spediteur einen innerdeutschen Transport zu besorgen hatte,
b) wenn der Spediteur einen internationalen Transport nach Frankreich zu besorgen hatte?

Situation 6:
Die Wall GmbH tritt als Fixkostenspediteur mit der Frachtvereinbarung: Haus-Haus auf und lässt eine Sendung im Rahmen einer Sammelladung befördern. Während der verkehrsbedingten Zwischenlagerung wird in das Lager des Spediteurs eingebrochen und diese Sendung im Wert von 50.000,00 € und eine Gewicht von 2.700 kg mit weiteren Anderen gestohlen.
Der Spediteur lehnt die Schadenersatzansprüche des Kunden ab und beruft sich auf den Haftungsausschluss aus Ziff. 24.3 ADSp.
Der Kunde ist damit nicht zufrieden und argumentiert, dass nicht die ADSp, sondern das gesetzliche Frachtrecht zur Anwendung komme. Darüber hinaus könne sich der Spediteur auch wegen groben Organisationsverschuldens gem. Ziff. 27.1 ADSp nicht auf die gesetzlichen Haftungsbegrenzungen berufen, da das Lager nicht ausreichend gegen Einbruch-

Diebstahl gesichert war.
Demgegenüber argumentiert der Spediteur, dass er alle speditionsüblichen Sicherungsmaßnahmen ergriffen hatte und, wenn überhaupt, gem. Ziff. 24.1 ADSp mit 8,33 SZR/kg, max. 25.000 €, hafte (SZR = 1,20 €)

1. Was ist richtig?
2. Welchen Betrag hat die Wall GmbH zu ersetzen?

Situation 7:
Geben Sie an, mit welchen Beträgen der Frachtführer bzw. der Spediteur in den folgenden Fällen nach ADSp oder HGB haftet. (1 SZR = 1,11 €)

Ein Spediteur beauftragt einen Frachtführer mit der Durchführung eines Transportes. Der Spediteur hat keine Obhut. Der Frachtführer verfügt bekanntermaßen nicht über den geeigneten Kofferaufbau. Dadurch entsteht ein Schaden von € 153.500,00 an 6 450 kg. Das Spediteurentgelt beträgt € 1.800,00. (1 SZR = 1,20 EUR) a) Es wurden keine ADSp vereinbart b) Es wurden ADSp vereinbart	
Die REWE -Handelsgesellschaft beauftragt einen Spediteur, Werbeprospekte für das Angebot der Woche nach Trier bis spätestens Freitag um 11.00 Uhr zu versenden. Durch einen Stau auf der Autobahn erreicht der eingesetzte Lkw-Unternehmer Trier erst gegen 14.00 Uhr. Die Prospekte können nicht rechtzeitig verteilt werden. REWE macht einen Schaden von € 75.000,00 geltend. Das Spediteurentgelt beträgt € 730,00	
Die Meyer OHG hat 30 Kisten Gin von der Spedition Wall GmbH geliefert bekommen. Die obersten beiden Kartons sind eingedrückt. 5 Tage nach der Anlieferung im Lager bemängelt die Meyer OHG, dass 10 Ginflaschen Risse haben und nicht mehr verkauft werden können. Die Wall GmbH lehnt eine Haftung ab, da die Mängelrüge nicht rechtzeitig eingegangen sei.	
Ein Spediteur befördert eine Sendung Rotwein in Fässern, 2.500 kg, Wert € 32.000,00 im Selbsteintritt. Durch einen Unfall wird die Sendung unbrauchbar.	

Lösungen

Schadenart	Haftungsbegrenzung
Güterschäden (23.1 ADSp) bei z.B. Transport, Umschlag und transportbedingter Lagerung	• 8,33 SZR für jedes Kilogramm • zusätzlich sind in voller Höhe zu erstatten: ○ Fracht, ○ öffentliche Abgaben und ○ sonstige Kosten aus Anlass der Beförderung ○ Schadengutachten • Bei reiner Seebeförderung oder multimodal unter Einschluss einer Seebeförderung ist die Haftung auf 2 SZR/kg begrenzt. • Maximale Haftung pro Schaden**fall** 1,25 Mio. EUR oder 2 SZR für jedes Kilogramm, je nachdem, welcher Betrag höher ist
Güterschäden (24.1 ADSp) bei verfügter Lagerung	• 8,33 SZR für jedes Kilogramm. Pro Schadensfall maximal 35.000,00 € (bei anderen als Güterschäden auch maximal 35.000,00 €)
Inventurdifferenzen (24.1 ADSp) (Lager: unterschied in Soll- und Ist-Bestand)	• Maximal 70.000,00 € pro Jahr
Sonsitge Vermögensschäden (23.4 ADSp) Reine Vermögensschäden, keine Obhut, Dispositionsfehler, Schäden durch z.B. nichteindecken einer Transportversicherung trotz Auftrag, Fehler bei der Zollbehandlung, Weitergabe des Lieferanten an den Empfänger, Fehler beim Nachnahmeeinzug	• dreifacher Betrag, der bei Verlust zu zahlen wäre (s.o. Güterschäden), jedoch maximal 125.000 EUR • Ausnahme: Personenschäden, Schäden an Drittgut
Lieferfristüberschreitung	Dreifache Fracht
Haftungsbegrenzung pro Schaden**ereignis**	2,5 Mio. EUR bzw. 2 SZR für jedes Kilogramm der verlorenen oder beschädigten Güter, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Bei mehreren Geschädigten haftet der Spediteur anteilig im Verhältnis ihrer Ansprüche.
Bewusste grobe Fahrlässigkeit, (bedingter) Vorsatz (§ 435)	Unbegrenzte Haftung
Keine Haftung der Beteiligten Vertragspartner für **Güterfolgeschäden**, die der anderen Partei entstehen.	

Die ADSp bergen einige Vorteile für den Spediteur in Bezug auf die Haftung. Geben Sie in der Übersicht an, worin die Abweichungen in der Haftung im Vergleich zu den Regelungen nach dem HGB bestehen.

Haftung für Güterschäden bei Transport, Umschlag und transportbedingter Lagerung

- 8,33 SZR/kg nach HGB und ADSp
- Statt absolut unbegrenzt haftet der Spediteur mit max. 1,25 Million € je Schadenfall bzw. mit maximal 2 SZR/kg nach Wahl des Auftraggebers
- Lieferfristüberschreitungen: HGB und ADSp identisch mit 3-facher Fracht

Haftung für Güterschäden bei einer verfügten Lagerung

- 8,33 SZR/kg nach HGB und ADSp
- aber maximal 35.000 € je Schadenfall

Haftung bei reinen Vermögensschäden aus Besorgertätigkeit (Schreibtischspediteur)

- Nach HGB und ADSp muss jeweils Verschulden vorliegen
- Haftung nach HGB unbegrenzt, nach ADSp maximal 3-facher Verlustersatz; maximal 125.000 € je Schadenfall

Folge:

- Günstigere Versicherungsprämien für die Haftungsversicherung

Geben Sie die Vorteile an, die sich für den Versender durch die Anwendung der ADSp in Bezug auf die Haftung ergeben.

- Spediteur muss eine Haftungsversicherung eingedeckt haben Ziffer 28
- Spezielle Güterversicherung (Transport oder Lagerversicherung) kann Haftungslücken abdecken Ziffer 21

Situation 1:
Die Sendung 20 Kartons Personalcomputer an die Firma Paul Steinmann, An der Norishalle 12 in Nürnberg soll im Sammelgutverkehr nach Nürnberg verladen werden. Am 01.02.20.. gegen 18.00 Uhr wird die Beladung des Fahrzeuges der Firma Rollfix mit dem Sammelgut für die Relation Nürnberg vorgenommen. Dabei wird festgestellt, dass sich nur noch 17 Kartons Personalcomputer in dem Speditionsumschlagslager befinden. Sofort eingeleitete Nachforschungen bleiben erfolglos.

1. Welche Maßnahmen müssen Sie im Einzelnen ergreifen?
   Prüfen des Frachtbriefes, Überprüfen der Videokameras, Meldung an den Auftraggeber

2. Wer muss nach den ADSp für den Schaden haften?
   Der Spediteur muss hierfür nach ADSp haften.

3. Die ADSp sehen Schnittstellenkontrollen vor. Was versteht man unter einer Schnittstelle?
   Schnittstelle: Nach Übernahme und vor Ablieferung des Gutes durch den Spediteur jeder Übergang der Packstücke von einer Rechtsperson auf eine andere, jede Umladung von einem Fahrzeug auf ein anderes, jede (Zwischen-)Lagerung.

4. Wo liegen bei dieser Sendung Schnittstellen?
   (Versender HH – zwar Wechsel der Rechtsperson – Abholung durch den eigenen LKW aber Schnittstelle erst NACH Übernahme)

   1. Schnittstelle Wechsel der Rechtsperson – Fernverkehrs-Lkw Fremder FF –

   (Ende der Beförderungsstrecke & Wechsel der Rechtsperson – Umschlagslager Empfangsspediteur aber VOR Ablieferung

   Wirtschaftlich sinnvoll wäre eine Schnittstellenkontrolle am Lager des Versandspediteurs - es ist aber keine Pflicht.

5. Wie wird im Speditionsbetrieb eine Schnittstellenkontrolle durchgeführt?
   Packstücke müssen auf Vollständigkeit, äußere Beschaffenheit (äußerlich erkennbare Schäden), Identität und Unversehrtheit von Plomben und Verschlüssen geprüft werden. Die Unregelmäßigkeiten müssen dokumentiert werden Ziffer 7.2 ADSp

6. Bei der Schadensregulierung wird zwischen einer DTV-Verkehrshaftungsversicherung (Haftungsversicherung) und einer Waren-Transportversicherung unterschieden. Unterscheiden Sie die beiden Versicherungen.

Verkehrshaftpflichtversicherung (Haftungsversicherung)	**Warentransportversicherung (freiwillig)**
Jeder Spediteur der nach den ADSp arbeitet, ist verpflichtet diese Versicherung abzuschließen Prämienzahler – Spediteur	Wird vom Spediteur im Auftrag des Kunden abgeschlossen Nach dem Eindecken der Versicherung kann bei Folgeaufträgen davon ausgegangen

Schadenersatz für die Regelhaftung des Spediteurs nach ADSp Grundlage bildet die Betriebsbeschreibung	werden, dass sie wieder abgeschlossen werden soll. Prämienzahler – Auftraggeber; Spediteur erhält die Prämie Schadensersatz über die Haftung des Spediteurs hinaus

7. Ist der Schadensfall über ihre Versicherung als Spediteur abgedeckt oder müssen sie für jeden Auftrag eine Versicherung für Ihren Auftraggeber eindecken (Sorgfaltspflicht)?
   Der Schaden ist bis zur Haftungshöhe nach ADSp über die Haftungsversicherung abgedeckt.

   Sorgfaltspflicht – Interesse des Auftraggebers wahrnehmen – Die Angabe eines Warenwertes wird als Hinweis zum Abschluss einer Transportversicherung verstanden. Daher ist in diesem Fall eine Transportversicherung für den Auftraggeber abzuschließen. Es muss nicht für jeden Auftrag eingedeckt werden.

8. Der Auftraggeber, die Firma Bill Computergesellschaft mbH hat keine Transportversicherung eindecken lassen. Die 3 Kartons mit insgesamt 33 kg Bruttogewicht werden nicht wieder aufgefunden. Ihr Wert beträgt 6.000,00€. In welcher Höhe haften Sie als Spediteur (SZR= 1,20€)?
   3 Kartons mit 33 kg Bruttogewicht; Warenwert 6.000 €
   Schaden im Umschlagslager 8,33 SZR pro kg brutto = 274,89 SZR x 1,20 € = 329,87 €
   Höchsthaftung des Spediteurs nach ADSp

9. Erläutern Sie, was der Begriff „qualifiziertes Verschulden“ bedeutet.
   Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Spediteurs oder seiner Erfüllungsgehilfen
   Ziffer 27 ADSp

Situation 2:
Die Abteilung Sammelgutausgang der Wall GmbH erhält von Ihrem Auftraggeber, der Firma Paulus-Druckerei, Hamburg, den Auftrag, 2 Paletten Druckerzeugnisse 1.820 kg an die Fa. Hans Schmalenbach, Frankfurt/Main, zu versenden.

Die Frankatur der Sendung lautet "unfrei". Der Wert der Sendung beträgt 9.750,00 € (1SZR = 1,20 €)

1. Der Empfangsspediteur, die Firma Heinz Müller, Frankfurt/Main, verursacht einen Schaden in Höhe von 4.305,00 €. Dabei werden Druckerzeugnisse auf einer Palette mit einem Gewicht von 990 kg völlig zerstört.
   Berechnen Sie den Haftungsbetrag gemäß ADSp für den entstandenen Schaden!
   Güterschaden mit 8,33 SZR/kg – in diesem Fall 990 kg x 8,33 SZR/kg = 8.246,70 SZR x 1,20 € = 9.896,04 € (Ziffer 23.1.1 ADSp)
   Allerdings beträgt der Wert der Sendung lediglich 4.305 €, sodass auch nur dieser Wert ersetzt wird. (Ziffer 22.2 ADSp)

2. Welche Pflicht muss der Spediteur laut ADSp erfüllen, damit sichergestellt ist, dass er die

Haftungsansprüche seines Auftraggebers bei einem möglichen Schaden auf jeden Fall erfüllen kann?
Der Spediteur ist dazu verpflichtet eine Haftungsversicherung abzuschließen. (Ziffer 28.1 ADSp)

3. Bei der Anlieferung der Sendung verweigert der Endempfänger die Zahlung der Beförderungskosten. Daraufhin übernimmt Ihr Frankfurter Empfangsspediteur die Sendung auf sein Lager. Auch der Auftraggeber ist nicht bereit, die Kosten zu übernehmen.
   Prüfen Sie anhand der ADSp, welche Möglichkeiten Sie haben, die Fracht und Nebenkosten zu erhalten!
   In Ziffer 20.1 ADSp (vgl. auch 10.1 ADSp) wird auf das Pfand- und Zurückbehaltungsrecht verwiesen, hier wird nach Ziffer 20.2 ADSp auch die Verwertung der Güter nach Androhung beschrieben.

Situation 3:
Gemäß DTV-Verkehrshaftungsversicherungs-Bedingungen für Frachtführer, Spedition und Lagerhalter 2003/2011 hat die Wall GmbH, eine Betriebsbeschreibung erstellt, die als Basis für die Haftungsversicherung (hier: SLVS-Plus) gilt.
Sie enthält neben den allgemeinen Daten (Firma, weitere Niederlassungen, weitere Unternehmen im In- und Ausland, Unternehmenskennzahlen, Angaben zum bisherigen Versicherungsverlauf) eine Beschreibung der Tätigkeitsbereiche zur Ermittlung der Risikoverhältnisse der Spedition.

Aus der Betriebsbeschreibung der Wall GmbH gehen folgende Tätigkeitsbereiche hervor:
- Lkw - Sammelgutverkehre national
- Lkw - Sammelgutverkehre international (EU-Verkehre ohne Italien)
- Lkw - Ladungsverkehre national
- Lkw - Ladungsverkehre international (EU-Verkehre ohne Italien)
- Seehafenspedition
- Zollspedition

1. Während der Laufzeit des Versicherungsvertrages organisiert die Spedition Wall GmbH den Transport einer Komplettladung nach Neapel.
   Besteht für den Spediteur bei diesem Transport Versicherungsschutz durch SLVS-Plus?
   Komplettladungen nach Italien sind nicht Bestandteile der Betriebsbeschreibung. Also sollte die Spedition Wall GmbH den neuen Tätigkeitsbereich unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats der Versicherung anzeigen, damit Versicherungsschutz besteht.
   SLVS Spedition-, Logistik- und Lagerversicherungsschein (von Schunk wird aber allgemein verwendet für den Versicherungsschutz wenn die ADSp verwendet werden)

Situation 4:
Als Mitarbeiterin der Wall GmbH erhalten Sie den Auftrag, für folgenden, auf ihrem Umschlagslager entstandenen Güterschaden die Schadenregulierung durchzuführen:

1.200 kg Ersatzteile mit einem Warenwert von 12.500 € wurden total beschädigt

Eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung der Obliegenheiten des Spediteurs besteht nicht. (SZR = 1,20 €)

1. Berechnen Sie den Haftungsbetrag gemäß ADSp!
   Güterschaden nach ADSp 1.200 kg x 8,33 SZR/ kg = 9996 x 1,20 € = 11995,20 €. Haftungslücke von 504,80 €

Situation 5:

Die Wall GmbH tritt als Fixkostenspediteur mit der Frachtvereinbarung: Haus-Haus auf und lässt eine Sendung im Rahmen einer Sammelladung befördern. Während der verkehrsbedingten Zwischenlagerung wird in das Lager des Spediteurs eingebrochen und diese Sendung im Wert von 50.000,00 € und eine Gewicht von 2.700 kg mit weiteren Anderen gestohlen.

Der Spediteur lehnt die Schadenersatzansprüche des Kunden ab und beruft sich auf den Haftungsausschluss aus Ziff. 24.3 ADSp.

Der Kunde ist damit nicht zufrieden und argumentiert, dass nicht die ADSp, sondern das gesetzliche Frachtrecht zur Anwendung komme. Darüber hinaus könne sich der Spediteur auch wegen groben Organisationsverschuldens gem. Ziff. 27.1 ADSp nicht auf die gesetzlichen Haftungsbegrenzungen berufen, da das Lager nicht ausreichend gegen Einbruch-Diebstahl gesichert war.

Demgegenüber argumentiert der Spediteur, dass er alle speditionsüblichen Sicherungsmaßnahmen ergriffen hatte und, wenn überhaupt, gem. Ziff. 24.1 ADSp nur mit 8,33 SZR/kg, max. 25.000 €, hafte (SZR = 1,20 €)

1. Was ist richtig?
2. Welchen Betrag hat die Wall GmbH zu ersetzen?

1. Als Fixkostenspediteur war eine Transportleistung geschuldet. Es handelte sich um eine verkehrsbedingte Zwischenlagerung, für die daher Frachtrecht gilt. Wegen des gesetzlichen Haftungskorridors kann sich der Spediteur jedoch auf die Haftungsbegrenzung von 8,33SZR/kg bzw. max. 2,5 Mio. gemäß Ziff. 23.1.1 ADSp berufen. Ziff. 24 .1 ADSp greift dagegen nicht, da es sich nicht um eine verfügte Lagerung handelte (8,33SZR/kg bzw. max. 35.000 €)

2. Die Wall GmbH schuldet 2.700 kg X 8,33 SZR = 22.491 SZR x 1,20 € = 26.989,20 €. Haftungslücke von 23.010,80 €

Situation 6:

Geben Sie an, mit welchen Beträgen der Frachtführer bzw. der Spediteur in den folgenden Fällen nach ADSp oder HGB haftet.

Ein Spediteur beauftragt einen Frachtführer mit der Durchführung eines Transportes. Der Spediteur hat keine Obhut. Der Frachtführer verfügt bekanntermaßen nicht über den geeigneten Kofferaufbau. Dadurch entsteht ein Schaden von € 153.500,00 an 6.450 kg. Das Spediteurentgelt beträgt € 1.800,00. (1 SZR = 1,20) a) Es wurden keine ADSp vereinbart b) Es wurden ADSp vereinbart	**Güterschaden; Keine Obhut des Spediteurs!** **daher:** **a) Spediteurshaftung nach HGB, da Verschulden vorliegt: Volle Höhe (153.500EUR)** **b) begrenzt auf 3-facher Verlustwert, also:** **Verlustwert = 8,33 x 6.450 x 1,20 EUR = 64.474,20 EUR (<Schadenswert 153.500,00 EUR)** **➔ 3 x 64.474,20 EUR = 193.422,60 EUR** **➔ Aber: max. 125.000,00 EUR**

Die REWE -Handelsgesellschaft beauftragt einen Spediteur, Werbeprospekte für das Angebot der Woche nach Trier bis spätestens Freitag um 11.00 Uhr zu versenden. Durch einen Stau auf der Autobahn erreicht der eingesetzte Lkw-Unternehmer Trier erst gegen 14.00 Uhr. Die Prospekte können nicht rechtzeitig verteilt werden. REWE macht einen Schaden von € 75.000,00 geltend. Das Spediteurentgelt beträgt € 730,00	**Obhutshaftung; Haftung nach Frachtführerrecht, da während des Transportes eingetreten. Lieferfristüberschreitung:** **3-fache der Fracht: 3 x 730 = € 2.190,00** **ADSp und HGB gleich**
Die Meyer OHG hat 30 Kisten Gin von der Spedition Wall GmbH geliefert bekommen. Die obersten beiden Kartons sind eingedrückt. 5 Tage nach der Anlieferung im Lager bemängelt die Meyer OHG, dass 10 Gin Flaschen Risse haben und nicht mehr verkauft werden können. Die Wall GmbH lehnt eine Haftung ab, da die Mängelrüge nicht rechtzeitig eingegangen sei.	**Da der Schaden äußerlich erkennbar war, hätte die Meyer OHG sofort den Mangel anzeigen müssen. Wäre es nicht von außen ersichtlich gewesen hätte die Meyer OHG 7 Tage nach Ablieferung die Gelegenheit gehabt, den Mangel zu rügen.**
Ein Spediteur befördert eine Sendung Rotwein in Fässern, 2.500 kg, Wert € 32.000,00 im Selbsteintritt. Durch einen Unfall wird die Sendung unbrauchbar.	**Selbsteintritt = Frachtführerrecht** **Verschulden spielt keine Rolle, da Güterschaden** **in Obhut.** **Ersatz: 8,33 SZR x 2500 kg X 1,20 €** **= 24.990,00 €** **ADSp und HGB gleich**

	Spedition	**Lagerhalter (nicht transportbedingt)**	**Frachtführer / Fixkostenspediteur**
Vertragsgrundlage	§§ 453 – 466 HGB (ggf. i. V. m. ADSP Ziffer 22 - 27)	§§ 467-475 h HGB (ggf. i.V.m. ADSp)	§§ 407-450 HGB
Haftungs-grundsatz	Verschuldenshaftung mit umgekehrter Beweislast; *bei Obhut, Fixkosten, Sammelladung, Selbsteintritt: Gefährdungshaftung*	Verschuldenshaftung mit umgekehrter Beweislast	Gefährdungshaftung (Obhutshaftung)
Haftungs-umfang	Güterschäden, Vermögensschäden	Güterschäden, Güterfolgeschäden, Vermögensschäden	Güterschäden, Vermögensschäden
Haftungs-grenzen	durch AGB (z. B. ADSp) einschränkbar = Güterschäden: 8,33 SZR/kg, max. 1,25 Mio. EUR je Schadensfall max. 2,5 Mio. EUR je Schadensereignis Vermögensschäden: 3-facher Verlustwert (max. 125.000,00 EUR) bei Obhut, Fixkosten, Sammelladung, Selbsteintritt: **Siehe Frachtführerhaftung**	Nach HGB unbegrenzte Haftung, durch AGB (z.B. ADSp) einschränkbar: Güterschäden: 8,33 SZR/kg max. 35.000,00 EUR je Schadensfall, max. 2,5 Mio. EUR je Schadensereignis Inventurdifferenzen: max. 70.000,00 EUR/Jahr	Güterschäden: Schadenswert, max. 8,33 SZR/kg Lieferfristüberschreitung: 3-fache Fracht Sonstige Vermögensschäden: 3-facher Betrag, der bei Verlust zu zahlen wäre Nachnahme: Höhe der Nachnahme Begleitpapiere: Betrag, der bei Verlust zu zahlen wäre *Keine Haftung für Güterfolgeschäden!!!*
Veränderung der Haftungs-grenzen	zum Nachteil des Verbrauchers (=Privatperson): keine Abweichung möglich sonst: durch Individualabrede: ohne Einschränkung durch AGB: in einem Korridor zwischen 2-40 SZR/kg darüber hinaus: falls für den Verwender ungünstiger	durch Individualabrede sowie durch AGB möglich, z.B.: **Logistik-AGB:** max. 20.000 € je Schadenfall bei Serienschäden (mehr als 4 Schadenfälle mit gleicher Ursache) und bei Inventurdifferenzen max. 125.000 € Innerhalb eines Jahres max. 600.000 €	zum Nachteil des Verbrauchers (Privatperson): keine Abweichung möglich sonst: durch Individualabrede: ohne Einschränkung durch AGB: in einem Korridor zwischen 2-40 SZR/kg darüber hinaus: falls für den Verwender ungünstiger
Wegfall der Haftungs-grenzen	Vorsatz/ Leichtfertigkeit und in dem Bewusstsein, dass ein Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde		Vorsatz Leichtfertigkeit und in dem Bewusstsein, dass ein Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde
Haftungsaus-schlüsse	mangelndes Verschulden bei Obhut, Fixkosten, Sammelladung, Selbsteintritt: unabwendbares Ereignis, etc.	mangelndes Verschulden	unabwendbares Ereignis ungenügende Kennzeichnung mangelhafte Verpackung etc.
Reklamations-fristen	bei Obhut, Fixkosten, Sammelladung, Selbsteintritt: **siehe Fristen beim Frachtführer**		äußerlich erkennbare Schäden: sofort äußerlich nicht erkennbare Schäden: 7 Tage nach Ablieferung Lieferfristüberschreitung: 21 Tage nach Ablieferung (Ausschlussfrist)
Verjährung	1 Jahr 3 Jahre bei Vorsatz/ Leichtfertigkeit schriftliche Haftbarhaltung hemmt Verjährung	1 Jahr 3 Jahre bei Vorsatz/ Leichtfertigkeit . Haftbarhaltung hemmt Verjährung	1 Jahr 3 Jahre bei Vorsatz/ Leichtfertigkeit schriftliche Haftbarhaltung hemmt Verjährung

	Frachtführer Straße International	**Luftfracht International**	**Seefracht International**
Rechts- / Vertragsgrundlage	CMR	Montrealer Übereinkommen (MÜ)	§§ 476 – 905 HGB
Haftungs-grundsatz	Gefährdungshaftung	MÜ: Gefährdungshaftung, bei Lieferfristüberschreitung: Verschuldenshaftung mit umgekehrter Beweislast	Verschuldenshaftung mit umgekehrter Beweislast
Haftungs-umfang	Güterschäden, Vermögensschäden	Güterschäden, Vermögensschäden	Güterschäden, Vermögensschäden
Haftungs-grenzen	Güterschäden: Wert, max. 8,33 SZR/kg Lieferfristüberschreitung: **einfache** Fracht Sonstige Vermögensschäden: keine Haftung, Ausnahme: Wert- oder Interessendeklaration oder Vorsatz Nachnahme: Höhe der Nachnahme Begleitpapiere: max. Betrag, der bei Verlust zu zahlen wäre	MÜ: 22 SZR/kg (für Güterschäden, Lieferfristüberschreitung und sonstige Vermögensschäden) *Keine Haftung für Güterfolgeschäden!!!*	2 SZR/kg oder 666,67 SZR/je Stück oder Einheit, je nachdem welcher Betrag höher ist (laut B/L)
Veränderung der Haftungsgrenzen	Wertdeklaration, Art. 24 CMR Interessendeklaration, Art. 26 CMR	Deklaration des Lieferintereses Art. 22 MÜ	Wertdeklaration möglich
Wegfall der Haftungs-grenzen	Vorsatz Ein dem Vorsatz gleichstehendes Verschulden (es gilt nationales Recht)	MÜ: durch vertragliche Vereinbarung möglich	Absicht Leichtfertigkeit und in dem Bewusstsein, dass ein Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde
Haftungs-ausschlüsse	unabwendbares Ereignis ungenügende Kennzeichnung mangelhafte Verpackung, etc…	MÜ: Eigenart der Güter, Mangelhafte Verpackung, bewaffneter Konflikt, etc…	nautisches Verschulden aus Gefahren oder Unfällen der See Handlungen oder Unterlassungen des Abladers, etc…
Reklamations-fristen	Ausschlussfristen: äußerlich erkennbare Schäden: sofort äußerlich nicht erkennbare Schäden: 7 Tage nach Ablieferung Lieferfristüberschreitung: 21 Tage nach Ablieferung (Aussschlussfrist)	MÜ: Ausschlussfristen: Güterschäden: 14 Tage nach Annahme Lieferfristüberschreitung 21 Tage	Äußerlich erkennbare Schäden: sofort Äußerlich nicht erkennbare Schäden: 3 Tage nach Auslieferung an den Empfänger
Verjährung	1 Jahr 3 Jahre bei Vorsatz/ ein dem Vorsatz gleichstehendes Verschulden Schriftliche Haftbarhaltung hemmt die Verjährung	Klageerhebung innerhalb einer Ausschlussfrist von 2 Jahren (MÜ), ggf. Anwendung nationaler Verjährungsfristen	1 Jahr seit Auslieferung der Güter